"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORÁNDUN MULTIPLE Nº 0080-2024-GR-HCO-DRS/DIREDHCO-DA.

DE : **LIC. ADM. PERCY FREDY SULLCA TITO**
Director Administrativo de la Red de Salud Huánuco

A : **ABOG. LINCOLN AUGUSTO RAMIREZ RODRIGUEZ**
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

CPC. RONALD PERCY BASILIO TAVERA
Jefe de la Unidad de Logística

CPC. NELIDA DOROTEO HILARIO
Jefe de la Unidad de Economía

CPC. HECTOR IVAN VILCHEZ GOMEZ
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

RED DE SALUD HUÁNUCO
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
17 JUL. 2024
HORA:_____ FOLIOS:_____
Nº DOCUMENTO:_____
RECIBIDO POR:_____

ASUNTO : **REMITO REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES (RIS) 2024**

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 094-2024-HCO-GR-DRS/DIREDHCO-DE

FECHA : Amarilis, 17 de JULIO de 2024

Mediante el presente, y en atención al documento de la referencia, donde remite el **REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES** (RIS) de la Unidad Ejecutora N° 404 – Red de Salud de Huánuco, el cual ha sido aprobado mediante la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 385-2024-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH**, de fecha 22 de mayo del 2024, con el fin de que cada servidor pueda comprender a cabalidad sus derecho y obligaciones en el ámbito laboral, debiendo hacer extensivo a todo el personal que labora bajo su cargo. Se adjunta (75) folios, en forma virtual en el SGD, incluido el presente.

Atentamente;

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
RED DE SALUD HUÁNUCO
Lic. Adm. Percy Fredy Sullca Tito
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha 17 JUL. 2024
Nº de Registro
De J. RR. HH.
Para Todo el personal
CONOCIMIENTO Y FINES.

c.c.
Archivo

REG. DOC.	04979205
REG. EXP.	3017781

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORANDUN MÚLTIPLE Nº 094 -2024-HCO-GR-DRS/DIREDHCO-DE.

DE : **LIC. ENF. FLOR DE MARÍA MONTERO SILVA**
Directora Ejecutiva (e) de la Red de Salud Huánuco

A : **DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING
DIRECTOR DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUROS
JEFE DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y REFERENCIAS
JEFE DE LA MICRO RED ACOMAYO
JEFE DE LA MICRO RED AMARILIS
JEFE DE LA MICRO RED CHURUBAMBA
JEFE DE LA MICRO RED HUANCAPALLAC
JEFE DE LA MICRO RED HUANUCO
JEFE DE LA MICRO RED MARGOS
JEFE DE LA MICRO RED PILLAO
JEFE DE LA MICRO RED PILLCO MARCA
JEFE DE LA MICRO RED SANTA MARIA DEL VALLE
JEFE DE LA MICRO RED SAN FRANCISCO DE CAYRAN
JEFE DE LA MICRO RED SAN PEDRO DE CHAULAN
JEFE DE LA MICRO RED YACUS
JEFE DE LA MICRO RED YARUMAYO

ASUNTO : REMISIÓN Y EXTENSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES (RIS) 2024

FECHA : Amarilis, 16 de julio de 2024.

Por medio de la presente, se remite el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Unidad Ejecutora N°404 - Red de Salud Huánuco 2024, el cual ha sido aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 385-2024-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH. Es de suma importancia que este documento sea extensivo a todo el personal bajo su cargo, con el fin de que cada servidor pueda comprender a cabalidad sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral.

Este reglamento, compuesto por XVII capítulos, ciento nueve (109) artículos y cuatro (04) disposiciones finales, representa una guía fundamental para el buen funcionamiento y la organización interna de la institución. Se les exhorta a revisar minuciosamente su contenido y a cumplir de manera estricta con las normativas establecidas.

Atentamente;

FMMS/PFST/LARR/urh
C.C.
Archivo.

DIRECTORA (e) EJECUTIVA

REG. DOC	4978348
REG. EXP	3017781

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUÁNUCO

Descentralizando y Mejorando tu Salud

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Nº 385 -2024-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH.

Amarilis, 22 MAYO 2024

VISTO:

Con Hoja de Tramite de fecha 08 de mayo del 2024, que contiene el Informe N°002-2024-GRH-GRDS-DIRES-RS-HCO/URH y Informe Legal N°60-2024-GRH-DRSH-DIREDHCO/OAJ, Registro N° 4798010 y Expediente N° 2846902.

CONSIDERANDO:

Que, uno de los objetivos de la Política institucional constituye que los trabajadores deben conocer sus deberes, derechos y en general las normas que regulan el trabajo público.

Que, el Reglamento Interno de Servidores, determina las condiciones a que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones, que defina y regula las relaciones laborales dentro de la entidad, los deberes y derechos correspondientes, siendo obligatorio su cumplimiento en todos los niveles;

Que, el Decreto Supremo N°039-91-TR, establece que todo empleador que ocupe de cien (100) trabajadores, está obligado a contar con Reglamento Interno de trabajo, aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la ley N°30057, aprobado por Decreto Supremo N°040-2024-PCM, precisa reglas adiciones por el proceso de implementación de la Ley, entre ellas, ha dispuesto la aplicación del Libro I Normas Comunes a todas las entidades públicas y los servidores bajo los Decretos Legislativos N°276,728 y 1057.

Que, el Reglamento Interno de los Servidores Civiles, es un documento normativo que establece y regula la normativa a los que deben sujetarse los servidores, para el cumplimiento sus funciones y responsabilidades, a fin de orientar la organización, al logro de objetivos y metas en el marco del Decreto legislativo N°276, Decreto legislativo N°1057, Ley 30057 Ley de Servicio Civil y reglamento Decreto Supremo N°040-2014-PCM y otras disposiciones legales exclusivas a gestión de recursos humanos del Sector Publico.

Que, según el Artículo 1°. - el presente Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS), tiene por objeto normar la relación laboral entre la Red de Salud Huánuco, sus servidores y funcionarios públicos; así como regular el comportamiento laboral de estos durante el desempeño de sus labores, facilitando y fomentando las buenas relaciones interpersonales e institucionales, y el cumplimiento de las normas legales y administrativas vigentes. Cuando el presente Reglamento se reitera a la Institución, debe entenderse como tal a la Administración de la Red de Salud Huánuco, que comprende a la Sede Administrativa, Hospital MICSF, Microrredes de Salud e IPRESS.

Que, el referido (RIT) en el Artículo 2°.- El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas de este Reglamento, así como las modificaciones que se efectúen, se circunscribe a los servidores y funcionarios de la Institución, sujetos a régimen laboral del Decreto Legislativo N°276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico", Decreto Legislativo N°728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral" y Decreto Legislativo N°1057 "Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios"; Decreto Legislativo N°1153 "Decreto Legislativo que Regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado", teniendo la obligación de leerlo, conocerlo y cumplirlo desde el primer día de ingreso al trabajo.

Que, se evidencia que la Red de Salud Huánuco, a la fecha cuenta con una "Reglamento Interno de trabajo (RIT) 2024 de los servidores públicos" de la Dirección de la Red de Salud Huánuco aprobado a través de la Resolución Directoral N°407-2021-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH, por lo que corresponde actualizar y modificar dicho Reglamento por un "**Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) 2024 de la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud de Huánuco",** conforme a los señalado en el Artículo 129° del Reglamento General de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil;

Que, mediante documento del visto, se ha dispuesto efectuar las acciones administrativas correspondientes con la finalidad de emitir el acto resolutivo de aprobación del **Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) 2024 de la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud de Huánuco**, asimismo según Informe N°002-2024-GRH-GRDS-DIRES-RS-HCO/URH de fecha 12 de marzo del 2024, emitida por la Unidad de Recursos Humanos informa: solicitud de opinión legal y autorización para la emisión del acto resolutivo de reconocimiento del Reglamento interno de los servidores civiles.

Que, a través del Informe legal N°60-2024-GRH-DRSH-DIREDHCO/OAJ de fecha 07 de mayo del 2024, procedente de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite conclusiones en los siguientes términos: que conforme a los fundamento jurídicos antes indicados y de haber verificado los criterios mínimos que debe contener un RIS, conforme al Artículo 129° Decreto Supremo N°040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, esta Oficina de Asesoría Jurídica **OPINA FAVORABLE** la aprobación del RIS-2024 de la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud Huánuco.

Por lo tanto, corresponde aprobar mediante acto resolutivo el **Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) 2024 de la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud de Huánuco**, consta XVII capítulos, ciento nueve (109) artículos y cuatro (04) disposiciones finales.

De conformidad con lo dispuesto en las normatividades precedentes, Ley N° 26842 – Ley General de Salud, D.S. N° 004-2019-JUS – TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 31953 Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2024, Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902; en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Ministerial Nº 963-2017-MINSA y Resolución Directoral Nº1891-2023-GRH/GR; y

Con el visto de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, Oficina de la Dirección Administrativa y la Oficina de Asesoría Jurídica de la Red de Salud Huánuco;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES (RIS) 2024 DE LA UNIDAD EJECUTORA 404 - RED DE SALUD DE HUÁNUCO, que consta de XVII capítulos, ciento nueve (109) artículos y cuatro (04) disposiciones finales.

Artículo 2º.- Disponer, a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Red de Salud Huánuco, es responsable de la difusión, monitoreo del presente reglamento a todos los servidores de la entidad para su cumplimiento.

Artículo 3º.- Notificar, la presente Resolución a los órganos correspondientes de la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huánuco, en el modo y forma que dispone la ley.

Regístrese, comuníquese y archívese.

GOBIERNO REGIONAL - HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
Red de Salud Huánuco

Lic.Erf. GABRIELA MABEL JIMÉNEZ QUINTEROS
DIRECTORA EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA 404

REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES 2024

UNIDAD EJECUTORA 404- 1247
RED DE SALUD HUÁNUCO

REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES (RIS)

DE LA UNIDAD EJECUTORA 404
RED DE SALUD HUÁNUCO

AÑO 2024

LIC. ENF. GABRIELA MABEL JIMENEZ QUINTEROS

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD HUÁNUCO

ECON. JURI TAQUIO TRONCOS

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

ECON. MARCO ANTONIO ORTEGA PUCHURI

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ENF. NARDA AURORA TAPIA Y GONZALES

JEFA (e) DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ÍNDICE

PRESENTACION 5
GLOSARIO DE TÉRMINOS 6
CAPITULO I 8
DISPOSICIONES GENERALES 8
CAPITULO II 13
INGRESO DEL SERVIDOR CIVIL 13
CAPÍTULO III 16
JORNADA DE TRABAJO, HORARIO DE ATENCIÓN, GUARDIAS Y TIEMPO DE REFRIGERIO 16
CAPITULO IV 27
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 27
CAPÍTULO V 31
DE LOS PERMISOS Y LAS LICENCIAS 31
CAPITULO VI 42
DE LAS VACACIONES 42
CAPÍTULO VII 44
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES 44
CAPÍTULO VIII 50
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN 50
CAPITULO IX 53
DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL 53
CAPÍTULO X 54
DE LA REMUNERACION 54
CAPÍTULO XI 56
CAPACITACIÓN Y EVALUACION 56
CAPÍTULO XII 57
BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR 57
CAPITULO XIII 58
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 58
CAPITULO XIV 60
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 60
CAPÍTULO XV 66

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA 404

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 66

CAPÍTULO XVI 68

TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL Y ENTREGA DE CARGO 68

CAPÍTULO XVII 70

COMPROMISO ETICO 70

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 71

PRESENTACION

El Reglamento Interno de los Servidores los Servidores Civiles- RIS, establece y regula la Normatividad a la que deben sujetarse los servidores para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 039-91-TR, que establece el Reglamento Interno de Trabajo en el Perú y el Artículo 129° del Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30057-Ley del Servicio Civil, asegurando la puntualidad, la realización completa de la jornada de trabajo, los instrumentos para la reducción del ausentismo y el cumplimiento de sus obligaciones laborales por parte de los servidores de la Unidad Ejecutora N°404 - Red de Salud Huánuco.

Es un documento técnico normativo que establece y regula la normativa a las que deben sujetarse los servidores, para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, a fin de orientar la organización, al logro de objetivos y metas en el marco del Decreto Legislativo N°276, Decreto Legislativo N°728, Decreto Legislativo N°1057, Ley N°30057 Ley del Servicio Civil y su Reglamento, y otras disposiciones legales que se amerite.

Por lo descrito en líneas anteriores, el Reglamento Interno de los Servidores los Servidores Civiles- RIS, de la Unidad Ejecutora N°404 - Red de Salud Huánuco, es una herramienta importante, que además de regular las relaciones de trabajo, contribuirá al desarrollo de la institución y del servidor que labora de manera administrativa y asistencial.

El presente reglamento ha sido aprobado en el marco de lo establecido en los dispositivos legales vigentes, los mismos que en el futuro se adaptarán, complementarán y reorientarán de acuerdo con los lineamientos y procedimientos que se establezcan o se legislen en materia de recursos humanos en el país.

La estructura del Reglamento Interno de Servidores Civiles- (RIS), contempla el ingreso a Administración Pública, la Puntualidad, Permanencia, Horarios, Obligaciones, Prohibiciones, Derechos, Faltas, Sanciones, Licencias, Términos de la función pública; constituyéndose en una herramienta fundamental para el conocimiento de sus derechos y obligaciones por parte del personal de trabajo; y de la misma manera para su respectivo cumplimiento.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. - Es el órgano de línea de Gerencia Regional de Desarrollo Social, responsable de promover la salud y prevenir riesgos y daños salud: regular y fiscalizar bienes y servicios de salud; organizar y promover la atención integral de servicios públicos y privados con calidad, considerando los determinantes de la salud, centrados en satisfacer las necesidades de salud de las personas, familias y las comunidades, priorizando a los más vulnerables y excluidos. La Dirección Regional se constituye como la autoridad sanitaria regional, responsable de formular, adecuar, implementar, evaluar y controlar las políticas del sector salud en el ámbito del departamento de Huánuco.

RED HUÁNUCO. - Dirección Red de Salud Huánuco, es el órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Huánuco (DIRESA), que tiene como principal función el de velar el servicio de salud integral a la población a través de acciones administrativas y asistenciales.

CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO. - Clasificación que caracteriza a los establecimientos de salud, en base a niveles de complejidad y a características funcionales comunes, para lo cual cuentan con Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) que en conjunto determinan su capacidad resolutiva, respondiendo a realidades socio sanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalentes.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD. - Es aquel que realiza atención de salud en régimen ambulatorio, emergencia o internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. El establecimiento de salud, se constituye en la unidad operativa de la oferta de Servicio de Salud, según nivel de atención; en el primer nivel su categoría es de I-1, I-2, I-3, I-4; en el segundo nivel de atención su categoría es de II-E, II-1, II-2 y las de tercer nivel su categoría es de III-E, III-1, III-2; están implementados con recursos humanos, logística, materiales y equipos, realizan actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños de salud a la persona, familia y comunidad, demandando funciones equivalentes a su categoría y nivel resolutivo; mismos que se denominan IPRESS.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL.- Son conductas de naturaleza sexual manifestada en comportamiento o actos físicos, verbales, gestuales u otras de connotación sexual; tales como, comentarios e insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición, exposición de material pornográfico, tocamientos, roses, acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto visual, entre otras de similar naturaleza; el cual fue incorporado al Código Penal mediante Decreto Legislativo N°1410 como delito.

INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS). - Son reconocidas como IPRESS a los establecimientos de Salud que forman parte de la jurisdicción de la Dirección de la Red de Salud Huánuco.

NIVEL DE ATENCIÓN. - Es el nivel de complejidad que presenta el servicio de atención de salud en los establecimientos asistenciales.

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS (UPS). - Es la unidad básica funcional del Establecimiento de Salud constituida por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud (infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros) organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios, en relación directa con su nivel de complejidad.

SERVICIO RURAL URBANO MARGINAL EN SALUD (SERUMS). - Es un programa de servicio a la comunidad que está orientado a desarrollar actividades preventivas, promocionales en centros y puestos de salud del MINSA, o en establecimientos equivalentes a otras instituciones del Sistema Nacional de Salud, principalmente en las zonas rurales y urbano-marginales consideradas de menor desarrollo del país. Debe tenerse en cuenta que el presente reglamento solo es aplicable a los SERUMS que laboran en los Establecimientos de Salud que se encuentran a cargo de la Dirección Red de Salud Huánuco.

REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES (RIS) DE LA UNIDAD EJECUTORA N°404 - RED DE SALUD HUÁNUCO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. - Objetivo

El presente Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS), tiene por objetivo normar la relación laboral entre la Red de Salud Huánuco, sus servidores y funcionarios públicos; así como regular el comportamiento laboral de estos durante el desempeño de sus labores, facilitando y fomentando las buenas relaciones interpersonales e institucionales, y el cumplimiento de las normas legales y administrativas vigentes. Cuando el presente Reglamento se reitera a la Institución, debe entenderse como tal a la Administración de la Red de Salud Huánuco, que comprende a la Sede Administrativa, Hospital MICSF, Microrredes de Salud e IPRESS.

Artículo 2°. – Ámbito de la Aplicación

El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas de este Reglamento, así como las modificaciones que se efectúen, se circunscribe a los servidores y funcionarios de la Institución, sujetos a régimen laboral del Decreto Legislativo N°276 "Ley de Bases de la Carrera· Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público", Decreto Legislativo N°728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral" y Decreto Legislativo N°1057 "Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios"; Decreto Legislativo N°1153 "Decreto Legislativo que Regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado en la red de salud Huánuco, teniendo la obligación de leerlo, conocerlo y cumplirlo desde el primer día de ingreso al trabajo.

Su cumplimiento es obligatorio, su aceptación se produce al establecerse la relación laboral, en concordancia a los regímenes mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 3°. - Aplicación de otras Normas y Directivas

El presente RIS, tiene de carácter enunciativo y supletorio, por lo que cualquier situación no contemplada será regulada por las demás normas y directivas que regulan la relación entre el servidor civil y la Entidad; así como, las normas propias de la administración pública.

Dentro de su facultad Directriz, la entidad podrá emitir normas y directivas internas adicionales, complementarias que regulen las funciones y las labores de sus servidores civiles y que, conjuntamente con el presente Reglamento, serán de obligatorio cumplimento por aquellos.

Artículo 4°. – Base Legal

Constituye base legal del presente Reglamento, las siguientes disposiciones:

- Constitución Política del Perú.
- Resolución Ministerial N°734-2017/MINSA Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio de Salud.
- Decreto Legislativo N°276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°005-90-PCM.
- Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificaciones Decreto Legislativo N°1272
- Ley N°27815 - Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°033-2005-PCM.
- Ley N°28175 - Ley Marco del Empleo Público.
- Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral"
- Decreto Legislativo N°1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servidores.
- Ley N°30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado con Decreto Supremo N°040-2024-PCM.
- Ley N°26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
- Ley N°26644 - Precisa el goce del derecho de descanso pre y postnatal de la trabajadora gestante y modificaciones.
- Ley N°27403 - Ley que precisa los alcances del permiso por lactancia materna.

- Ley N°28561 - Ley que Regula el Trabajo de los Técnicos y Auxiliares Asistenciales de Salud.
- Ley N°23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo de carrera de los profesionales de la salud
- Decreto Legislativo N°559, Ley de Trabajo Médico.
- Ley N°27591 - Ley que equipara la duración del permiso por lactancia de la madre trabajadora del régimen privado con el público.
- Ley N°27409 - Ley que otorga Licencia Laboral por Adopción.
- Ley N°27942 - Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual
- Ley N°29409 - Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada.
- Ley N°29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna.
- Ley N°29992, Ley que modifica la Ley N°26644, estableciendo la extensión del descanso posnatal para los casos de nacimiento de niños con discapacidad.
- Decreto Legislativo N°1153 - Que regula la Política Integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud en el servicio del Estado.
- Ley N°30119, Ley que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad.
- Ley N° 30112, Ley que concede el derecho de licencia de trabajadores con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave.
- Ley N°30287, Ley que modifica la Ley N°26644, estableciendo la extensión de descanso posnatal en los casos de nacimiento múltiple.
- Ley N°30367, Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso.
- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N°30222, aprobado con Decreto Supremo N°016-2016-TR.
- Ley N°31188 - "Son objeto de negociación colectiva la determinación de todo tipo de trabajo y empleo".
- Ley N°11377 - Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°522.

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO UNIDAD EJECUTORA 404

- Ley N°27657 - Ley Ministerio de Salud.
- Ley N°26842 - Ley General de Salud. Ordenanza Regional N°040-2020-GRH-CR – Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Huánuco.
- Resolución Directoral N°2177-2019 GRH/DIRESA – Reglamento Interno de Control de Asistencia y Permanencia del Personal de la Dirección Regional de Salud Huánuco N°001-2010-DP-URECA.
- Ley N°30635 - Ley de Trabajo Médico y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°024-2001-S.A.
- Ley N°27669 - Ley de Trabajo de la Enfermera(o), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°004-2002-SA.
- Ley N°27853 - Ley de Trabajo de la Obstetriz/Obstetra, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°008-2003-SA.
- Ley N°27878 - Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°016-2005-SA.
- Ley N°28173 - Ley de Trabajo del Químico farmacéutico del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°008-2006-SA.
- Ley N°28369 - Ley del Trabajo del Psicólogo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°007-2007-SA.
- Ley N°28456 - Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°012-2008-SA.
- Ley N°28847 - Ley del Trabajo del Biólogo del Perú.
- Ley N°13679 - Ley del Trabajo del Médico Veterinario.
- Ley N°30453 - Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME) y su reglamento D.S. N°007-2017-S.A.
- Ley N°23330 - Ley del profesional SERUMS, su reglamento y modificatorias.
- Ley N°26771 - Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°021-2000- PCM.
- Ley N°27482 - Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°080-200·l-PCM.
- Ley N°30807 - Ley que modifica la Ley N°29409, Ley que concede el Derecho de Licencia por Paternidad a los Trabajadores de la Actividad Pública y Privada.

- Ley N°30012 - Ley que concede el Derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave.
- Informe Técnico N°975-2019-SERVIR/GPGSC – Licencia por fallecimiento del personal bajo régimen del Decreto Legislativo N°1057
- Ley N°26859 - Ley Orgánica de Elecciones.
- Decreto Legislativo N°800 - Que establece el horario de atención y jornada diaria en la Administración Pública.
- Decreto Supremo N°039-91-TR - Que establece disposiciones que regulan el Reglamento Interno de Trabajo
- Ley N°30646 - Ley que regula el descanso físico adicional del personal de la salud por exposición a radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas.
- Resolución Ministerial N°734-201/-MINSA - Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N°141-2016-SERVIR-PE, Directiva Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas.
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N°101-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC - Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley del Servicio Civil N°30057, Ley del Servicio Civil.
- Informe Técnico N°746-2019-SERVIR/GPGSC.
- Informe Técnico N°1838-2018-SERVIR/GPGSC
- Informe Legal N°151-2022-GRHCO-DIRESA-RSHCO-OAJ
- Ley Nº 30057, Ley de Servicio Civil.
- Resolución Directoral N°1250-2022-GRH/DIRESA - Cartera de Servicios del Puesto de Salud Puente Durand - Categoría I-2.
- Resolución Directoral N°1985-2021-GRH/DIRESA – Cartera de Servicios del Puesto de Salud San José de Cozo Tingo - Categoría I-1.
- Resolución Directoral N°550-2022-GRH/DIRESA - Cartera de Servicios del Puesto de Salud San Miguel Mitoquera - Categoría I-2.
- Resolución Directoral N°366-2021-GRH/DIRESA - Cartera de Servicios del Centro de Salud Yarumayo - Categoría I-3.
- Otras normas que resulten aplicables conforme a la materia.

Artículo 5°. – Difusión del RIS

La Institución, a través de la Unidad de Recursos Humanos está obligada a difundir este Reglamento y velar por su cumplimiento, para lo cual entregará los ejemplares necesarios a los funcionarios y servidores.

Así mismo, gestionará la publicación del Reglamento en la página web de la Red de Salud Huánuco, y brindará la asesoría necesaria para su cumplimiento.

CAPITULO II

INGRESO DEL SERVIDOR CIVIL

Artículo 6°. - Ingreso de personal

Todo personal que ingrese a laborar a la entidad, debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el cargo, se efectúa obligatoriamente mediante concurso público de méritos, que se llevara a cabo según la normatividad legal vigente, para garantizar la contratación del personal en función a la capacidad y al mérito profesional o técnico.

Los cargos relativos a los funcionarios públicos y a los servidores de confianza, su ingreso se produce mediante acto de designación, en cumplimiento del marco legal vigente.

Artículo 7°. - Requisitos para el Ingreso

Son requisitos mínimos indispensables para ingresar como servidor civil en la entidad:

a) Estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles.
b) Cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el perfil del puesto.
c) No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales.
d) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.
e) Acreditar buena conducta y salud comprobada.
f) Tener nacionalidad peruana en los casos que en la naturaleza del puesto lo exija, conforme a la Constitución Política del Perú y las leyes especiales.
g) Presentarse y ser aprobado en el proceso de selección de personal.
h) Presentar los documentos requeridos por la Institución.

i) Cumplir con cualquier otra formalidad que exija la Institución.

Artículo 8°. - Documentación requerida para el inicio del vínculo laboral

El servidor deberá presentar, dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles que ingresa a laborar, bajo responsabilidad, la siguiente documentación:

a) Ficha de datos personales debidamente llenada.
b) Copia fedateada de la partida de nacimiento.
c) Copia fedateada del DNI ampliada en A-4.
d) Copia fedateada de la partida de nacimiento de los hijos.
e) Copia fedateada de la partida de matrimonio.
f) Constancias de trabajos anteriores.
g) Certificados de Estudios y/o Capacitación.
h) Grado o título profesional.
i) Constancia de colegiatura.
j) Constancia de habilidad para el ejercicio profesional.
k) Certificado de SERUMS, cuando corresponda.
l) Suspensión de Cuarta o Quinta categoría.
m) Documento que acredite el régimen pensionario al que está adscrito.
n) Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, cuando corresponda.
o) Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo.

Artículo 9°. Presunción de veracidad y fiscalización posterior

Se presume la veracidad de la información y documentación entregada por cada servidor, la misma que está sujeta a la fiscalización posterior, reservándose la Institución el derecho de comprobar la información presentada y aplicar las sanciones administrativas; así como, gestionar las acciones penales respectivas, en caso se compruebe que la información y documentación no sea veraz.

Artículo 10°. - Legajo Actualizado

La Unidad de Recursos Humanos, organizará y mantendrá permanentemente actualizado el Legajo Personal de servidor incorporado, en el que archivará los documentos exigidos para su postulación al empleo y los solicitados posteriormente; así como también, el de cautelar su custodia y conservación física.

Así mismo, al inicio de cada año deber disponer la actualización de los legajos de todos los servidores y funcionarios de la Institución.

Artículo 11°. – Periodo de Prueba

Los periodos de prueba se aplicarán de acuerdo a la legislación laboral vigente, no es aplicable al personal del Decreto Legislativo N°276.

Artículo 12°. – Proceso de Inducción

La entidad brindará al personal ingresante la orientación necesaria sobre la política institucional, objetivos vinculados a la entidad; así como, la información y documentación necesaria para la prestación de sus servicios, tales como la Ley del Código de Ética de la Función Pública, el Reglamento Interno de los Servidores Civiles, la Directiva que norma el Procedimiento de queja por hostigamiento sexual, e instrucciones sobre los horarios, condiciones de trabajo, oportunidad de pago de remuneraciones, derechos, obligaciones, prohibiciones y funciones del cargo a desempeñar.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA 404

Artículo 13°. – Del documento de Identificación

Cada servidor civil de la entidad recibirá un documento de identificación denominado "fotocheck", el cual identificará al servidor civil como tal, siendo su uso personal, intransferible, exclusivo para el uso de sus funciones y obligatorio en el centro de trabajo. En el caso de pérdida o deterioro, el servidor civil tiene la obligación de reportarlo a la Unidad de Recursos Humanos.

El "fotocheck" debe ser devuelto a la Unidad de Recursos Humanos una vez que concluya la relación laboral.

Artículo 14°. – Incompatibilidades de doble percepción

Ningún servidor civil podrá percibir del Estado más de una compensación económica, remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de dichos ingresos con la pensión de servicios prestados al Estado o por pensiones financiadas por este, excepto de aquello que sea percibido por función docente efectiva o por su participación en un órgano colegiado percibiendo dietas.

Artículo 15°. – Incompatibilidades por Nepotismo

Los servidores civiles que gocen de la facultad de designación, nombramiento y contratación del personal, o quienes tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en la Red

de Salud Huánuco respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, en razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, según la normativa de la materia. Esta prohibición incluye la participación en cualquier etapa del proceso de selección o concurso público; incluso las etapas preliminares relativas al diseño del proceso, elaboración de pruebas u otras.

CAPÍTULO III

JORNADA DE TRABAJO, HORARIO DE ATENCIÓN, GUARDIAS Y TIEMPO DE REFRIGERIO

Artículo 16°. - Jornada y horario de servicio

a) La jornada de trabajo que rige al **personal administrativo** de la Institución, bajo Decreto Legislativo N°276, Decreto Legislativo N°728 y Decreto Legislativo N°1057, es de ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes, haciendo un total de cuarenta (40) horas semanales, durante los meses de enero a diciembre.
Los servidores deberán registrar su asistencia, con una tolerancia (10 minutos de, posterior a ello se sujetará a los descuentos correspondientes – tolerancia de tardanza de un máximo de 30 minutos). Debiendo registrar su asistencia en el horario establecido:

HORARIO	INGRESO	SALIDA
Mañana	8:00 a.m.	13:00 p.m.
Refrigerio	13:00 p.m.	14:30 p.m.
Tarde	14:30 p.m.	17:30 p.m.

b) La jornada de trabajo que rige al personal asistencial (Hospital MICSF, Centros y Puestos de Salud - IPRESS), es de lunes a domingo de 7:00 AM a 7:00 PM, treinta y seis (36) horas semanales o ciento cincuenta (150) horas mensuales, turnos de seis (6) o doce (12) horas continuas, conforme a la programación que se realice, de enero a diciembre.

c) La jornada laboral que cumplen el personal asistencial perteneciente a las IPRESS en el ámbito de la Dirección Red de Salud Huánuco, es de seis (06) horas diarias o ciento cincuenta (150) horas mensuales de enero a diciembre,

incluye a todos los profesionales de la salud, médicos generales (contratos SERUMS y residentes); excepto los médicos especialistas que por necesidad de servicio y negociación colectiva pueden laborar por periodos no menores a quince, (15) días mensuales.

d) El horario de atención de los Establecimientos de Salud, en las categorías de I-1, I-2, I-3, I-4 y II-E, que realizan labores en las modalidades Decreto Legislativo N°276, está comprendido el trabajo en turnos de mañana, tarde y noche, incluye guardias hospitalarias, guardias comunitarias, retenes según el nivel resolutivo de la IPRESS que corresponda; y contratados mediante Decreto Legislativo N°1057, turnos de mañana, tarde y otros según acuerdo interno dentro de las normas vigentes.

e) El horario de atención para los establecimientos de Salud asistenciales en el ámbito de la Dirección Red de Salud Huánuco es según las siguientes disposiciones:

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

CATEGORÍA I-1, I-2 Y I-3

De lunes a domingo doce (12) horas diarias.

HORARIO	INGRESO	SALIDA
Mañana	7:00 a.m.	13:00 p.m.
Tarde	13:00 p.m.	19:00 p.m.

A excepción de los siguientes Establecimientos de Salud:

- Puesto de Salud San José de Cozo Tingo (I-1).
- Puesto de Salud Puente Durand (I-2).
- Puesto de Salud San Miguel de Mitoquera (I-2).
- Centro de Salud Yarumayo (I-3).

Cuyo horario es de lunes a domingo doce (12) horas diarias.

HORARIO	INGRESO	SALIDA
Mañana	7:30 a.m.	13:30 p.m.

Tarde	13:30 p.m.	19:30 p.m.

LOS ESTABLECIMIENTOS I-3: Considerados como punto de entrega de partos (PEP) se organizarán de manera interna para garantizar las 24 horas de atención de partos.

CATEGORÍA I-4

De lunes a domingo veinticuatro (24) horas diarias.

HORARIO	INGRESO	SALIDA
Mañana	7:00 a.m.	13:00 p.m.
Tarde	13:00 p.m.	19:00 p.m.
Noche	19:00 p.m.	07:00 a.m.

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

CATEGORÍA II-E

De lunes a domingo veinticuatro (24) horas diarias.

HORARIO	INGRESO	SALIDA
Mañana	7:00 a.m.	13:00 p.m.
Tarde	13:00 p.m.	19:00 p.m.
Noche	19:00 p.m.	07:00 a.m.

El horario de atención al público debe ser exhibidos en un lugar visible.

f) El Servicio de Guardia es la actividad que el personal de salud realiza de manera obligatoria y efectiva por necesidad o continuidad de la atención de salud, a requerimiento de la entidad, durante doce (12) horas continuas, para garantizar la atención ininterrumpida en los servicios de salud. Este servicio forma parte de la jornada de trabajo del personal de salud, programado para tal fin.

En el caso de la sub modalidad retén, solo debe considerarse como parte de la jornada de trabajo cuando realice la prestación efectiva del servicio.

El servicio de guardia tiene dos (02) modalidades: Guardias Hospitalarias y Guardias Comunitarias.

El artículo 10 del Decreto Legislativo N°1153 y modificatorias, en su Título II de las Compensaciones y Entregas Económicas, establece que el Servicio de Guardia es la actividad que el personal de la salud realiza por necesidad y continuidad del servicio a requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de periodicidad, duración modalidad, responsabilidad, así como de voluntariedad u obligatoriedad.

g) El Servicio de Guardia Hospitalaria, es la actividad que el personal de salud realiza de manera efectiva, como parte de la jornada de trabajo, por necesidad y continuidad del servicio de salud, estas solo se realizan en las UPSS de emergencias, cuidados intensivos, centro quirúrgico, centro obstétrico, patología clínica, diagnóstico por imágenes, hospitalización y farmacia, quienes conforman el equipo básico de guardia.

h) El Servicio de Apoyo en Guardias Hospitalarias en turnos noche está conformado por el área de Mantenimiento y Transportes, área de Limpieza y Vigilancia, Caja de Emergencias y Farmacia, Servicio de Cocina, entre otros que resulte necesario para el funcionamiento en el turno noche.

Del horario de Guardias Hospitalarias, se considera de la siguiente manera:

HORARIO	INGRESO	SALIDA
Nocturno	19:00 p.m.	07:00 a.m.
Diurno	07:00 a.m..	19:00 p.m.

i) De los Establecimientos Asistenciales de Salud, son considerados a aquellas dependencias que cuentan con servicio de hospitalización, cuidados intensivos y emergencia, según lo establecido en el Artículo 6 de la R.M. N°573-;92 SA/DM:

- **Departamentos Intermedios.**

  Servicio de Emergencia de:

  - Patología y Laboratorio Clínico.
  - Diagnóstico por Imagen y Terapia Radiante.
  - Anestesiología.

- Gasoterapia y Centro quirúrgico.
- Farmacia.
- Servicio Social.
- Registro y Estadística de pacientes.
- Departamento de Enfermería.
- Unidad de Cuidados Intensivos.
- Centro Quirúrgico y Hospitalización.

➢ **Departamentos de Atención Final.**

Servicio de Hospitalización de:

- Cirugía, Medicina.
- Gineco Obstetricia.
- Pediatría.

Servicios de Apoyo.

Turno Noche:

- Área de Mantenimiento y Transportes.
- Área de Limpieza y Vigilancia
- Caja de Emergencia y Farmacia
- Telefonía.
- Servicio de Cocina.

j) Del Equipo Básico de Guardia Hospitalaria, está comprendido al personal profesional que labora en los servicios de emergencia, centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos, y hospitalización que por su especialidad según lo describe el Artículo 7 de la R.M. N°573-92-SA/DM, son las siguientes:

- Médicos.
- Internistas Generales.
- Cirujanos.
- Gineco-Obstetra.
- Pediatras.
- Anestesiólogos.
- Traumatólogos.
- Químico Farmacéutico.
- Obstetras.
- Enfermeras.

- Tecnólogo Médico.
- Técnico Especializado.
- Otras Especialidades de salud pública de acuerdo a la cartera de servicios ofertados por el establecimiento.

k) Del Personal No Profesional de la Salud, que complemente las actividades del Equipo Básico de Guardia, son los siguientes:

- Técnicos y Auxiliares de Enfermería.
- Técnicos y Auxiliares de Farmacia.
- Técnicos y Auxiliares de Estadística.
- Técnicos y Auxiliares Administrativos.
- Técnicos y Auxiliares de Nutrición Técnicos y Auxiliares de Laboratorio.
- Pilotos de Ambulancia.
- Técnicos de Seguridad.
- Trabajadores de Servicio.

l) De la Programación de Guardias Hospitalarias.

- Las Guardias Hospitalarias se programan únicamente bajo el sistema de rotación, entre el personal profesional y no profesional, integrante del Establecimiento de Salud que constituye el Equipo Básico de Guardias.
- La Programación del Equipo de Guardia comprende al personal nombrado, contratado 276 y/o destacado, este último siendo considerado con una plaza presupuestada en el AIRHSP, que presten servicios en los Establecimientos de Salud, bajo el régimen del Decreto Legislative N°276 y el Decreto Legislative N°1153.
- La programación de las guardias se realiza teniendo en cuenta la priorización de las necesidades de servicio y los recursos humanos con que cuenta y la cobertura presupuestal de la partida.
- No deberá programar, ni pagar Guardias Hospitalarias menores o mayores a doce (12) horas, todas las guardias se efectúan mediante trabajo efectivo de doce (12) horas continuas y su descanso pos-guardia será tomado inmediatamente, no pudiendo ser acumulables; excluyéndose tal descanso inmediato para los casos detallados en el inciso f) del presente Artículo.
- Las guardias programadas forman parte del total de ciento cincuenta (150) horas al mes que deben laborar los trabajadores asistenciales, en el cual está incluido los días domingos y feriados si los hubiera.

- Si el trabajador estuviera de guardia el último día del mes y al siguiente se encuentra programado de vacaciones, su descanso vacacional inicia al día siguiente no adeudándole días libres porque toda programación es en base a ciento cincuenta (150) horas mensuales.
- Durante la ejecución de la jornada de Guardia Hospitalaria, no pueden otorgarse permisos personales, ni comisiones diferentes a las funciones que realiza, salvo casos debidamente justificados de emergencia familiar o personal que luego presentara justificación debidamente documentada.
- Los jefes de los servicios de admisión, triaje, telefonía, limpieza, lavandería, cocina, servicios generales y mantenimiento, son responsables de la programación de turnos noche, debiendo adaptarse a la necesidad o requerimiento de los servicios asistenciales.
- No programar en el rol de guardias o retenes a los trabajadores en el día de su onomástico.
- No, existe tolerancia alguna en el turno de Guardias, (7:00 am – 7:00 p.m.), en caso de que el personal programado en turno de Guardia, llegara fuera del horario establecido, no se considera el turno de guardia.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA 404

m) El Servicio de Guardia Comunitaria es la actividad que el personal de salud realiza de manera efectiva en los Establecimientos de Salud con o sin internamiento, del primero nivel de atención como parte de la jornada de trabajo por necesidad y continuidad del servicio de salud; en esta se desarrollan actividades en el marco de atención integral de salud; es preciso mencionar que las guardias comunitarias nocturnas solo se pueden realizar en Establecimientos de Salud con atención de veinticuatro (24) horas.

n) El servicio de Guardia Retén es aquella que está programada por el Jefe del Departamento, Servicio de Emergencia o quien haga sus veces, se efectúa por los profesionales de la salud cuya especialidad no está comprendida en el equipo básico del servicio de guardia, y acude al llamado cuando la necesidad de atención lo requiera. Para el abono de la remuneración por Guardia Retén se considera el 25% del valor de la guardia debidamente programada.

o) El servicio de Retén también lo prestan los servidores asistenciales nombrados o contratados bajo Decreto Legislativo N°276 que laboren en establecimientos con categorías I-1, I-2 y I-3; siempre y cuando su domicilio se encuentre en el mismo lugar de trabajo. Así mismo, en los Establecimientos de Salud de categoría I-3

con punto de entrega de parto (PEP); por la naturaleza de la necesidad del servicio se realizan guardias Comunitarias Nocturnas.

p) La jornada legal de trabajo ordinario es de seis (06) horas diarias, treinta y seis (36) horas semanales y de manera mensual ciento cincuenta (150) horas en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, según corresponda al nivel de atención; en esta jornada está comprendido el trabajo de guardias hospitalarias de doce (12) horas, el trabajo de guardia, tanto de diurna y nocturna, no solo se considera de lunes a sábado; sino también, domingos y feriados, para ello, el jefe o encargado de la UPSS de cada establecimiento, departamento o servicio de salud deberá programar el rol de guardias para el mes siguiente; considerando el número máximo de profesionales del equipo básico de guardia requerido por cada departamento o servicio y/o establecimiento; según la asignación presupuestal dentro de la año fiscal.

q) Para efectos de pago, el número de guardias mensuales programadas con derecho a pago no debe exceder al máximo de ocho (08), incluyendo en ellos un máximo de cuatro (04) guardias nocturnas; aprobado con acto resolutivo; según la asignación presupuestal dentro del año fiscal.

r) El número de guardias comunitarias para el caso de los profesionales SERUMS en la modalidad remunerativa, no deberán exceder a un número total de cinco (05), las cuales deben estar distribuidas en las treinta y seis (36) horas semanales y ciento cincuenta (150) horas mensuales en el periodo de doce (12) meses calendarios.

s) La programación de guardias comunitarias se realiza de acuerdo a la necesidad de servicio, disponibilidad de recursos humanos y certificación presupuestal, las mismas que deben estar incluidas dentro de la carga horario de los profesionales SERUMS en los Establecimientos de Salud.

t) Las Guardias Comunitarias realizada por los SERUMS, deberán ser autorizadas por el jefe de Establecimiento, siendo estas remuneradas de acuerdo a la normatividad vigente; así mismo, no generan descanso post guardia.

u) Los turnos para el caso de la modalidad SERUMS equivalente, se programarán en dieciocho (18) horas semanales (tres veces por semana), cada turno de seis (06) horas y durante doce (12) meses calendarios.

v) Disposiciones finales sobre Guardias Hospitalarias, Guardia Retén y Guardias Comunitarias.

En la programación, cumplimiento y ejecución de guardias se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Las guardias Hospitalarias se programarán en jornadas no mayor a doce (12) horas continuas; excepcionalmente y por necesidad del servicio se podrá extender hasta veinticuatro (24) horas, cuya cantidad máxima mensual deberá ser uno (01) al mes, en los servicios críticos (Emergencia, Unidad de cuidados Intensivos y Unidad de Cuidados Intermedios), previa solicitud del jefe de departamento, servicio o jefe de establecimiento con la debida autorización de sus jefes inmediatos superiores bajo responsabilidad administrativa y funcional de los mismos.
- Las guardias hospitalarias se cumplen con presencia física y permanencia en el servicio.
- Las guardias hospitalarias se programan en los establecimientos de salud que cuenten con los servicios de hospitalización, emergencia y unidad de cuidados intensivos.
- La programación de turnos se realizará bajo el sistema de rotación equitativa del personal de salud, durante el periodo de ejecución no debe ser modificado, salvo situaciones de emergencia o contingencia, debidamente sustentados.
- Los roles de programación de turnos y horarios deben ser remitidos a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Red de Salud Huánuco, hasta el **15 de cada mes anterior** a su ejecución y publicados con la debida anticipación; y la entrega de la información de control de asistencia de cada Micro Red hasta el **05 de cada mes posterior** para efectos de trámites administrativos de forma oportuna; el incumplimiento de los plazos establecidos será de entera responsabilidad de los Responsable de Recursos Humanos y Jefes de Micro Redes.
- La entrega de información de las Renuncias, Licencias diversas (descansos médicos por enfermedad, maternidad y otros), abandono, rotaciones, destaques y otros, los mismos que deben ser comunicados de inmediato a la Unidad de Recursos Humanos, bajo responsabilidad administrativa.
- El horario de trabajo de guardias hospitalarias, guardias comunitarias, retenes y turnos de trabajo de los servidores en todas las IPRESS de la Red de Salud Huánuco, debe ser exhibido en lugares visibles y de fácil acceso al usuario.

- Los jefes de departamento o servicio o quien haga sus veces, deberá realizar el control diario de la asistencia, puntualidad y permanencia a los servicios de Guardia Hospitalaria, Retén y Guardia Comunitaria.
- El servidor asistencial que se ausenta injustificadamente de su guardia, diurna o nocturna, será considerada como inasistencia por dos (02) días.
- La inasistencia injustificada o el abandono de una guardia hospitalaria, retén o guardia comunitaria, es una falta administrativa de carácter disciplinario, que según su gravedad puede llegar a la destitución del servidor previo proceso administrativo disciplinario de conformidad a la normatividad vigente.
- El descanso médico, prescrito dentro de una programación de guardia no da derecho al descanso post guardia, tampoco recibe distribución económica.
- El pago por bonificación por guardia hospitalaria se sujeta a las disposiciones legales vigentes
- Queda prohibido efectuar programaciones y/o reprogramación de trabajaos de retenes, guardias comunitarias, guardias hospitalarias por 24 horas continuas, aceptar o autorizar reemplazos del personal que sumado lleguen a las veinticuatro (24) horas continuas, considerándose falta grave y negligencia de quien realice o autorice.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO UNIDAD EJECUTORA 404

Artículo 17°. – La ausencia al centro de labores

El formato de solicitud de licencia, es el medio por el cual se registra en forma electrónica y física, la ausencia al centro de labores por alguna causa debidamente justificada. La solicitud de licencia debe ser autorizada por el jefe inmediato (unidades u órganos de línea o apoyo) dentro del plazo señalado en la Directiva correspondiente, desde que ocurre la contingencia o causa que genera, para el control de asistencia respectivo.

Artículo 18°. – Registro de salida y retorno

Las salidas y retornos de los servidores civiles del local donde laboran, por motivos y comisión de servicios, salud, particulares, cobro de haberes o citación judicial, este último es con permiso oficial siempre y cuando deviene del cumplimiento de sus funciones, debiéndonos ser autorizada por el jefe inmediato mediante papeletas de permiso y serán registrados con los mecanismos establecidos o que se establezcan, para las acciones de control de personal que correspondan.

Artículo 19°. – Horario Atención al público

El horario de atención diario al público será un periodo no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía.

Artículo 20°. – Horas Extras

De acuerdo a la Ley General del Presupuesto de la Republica está prohibido el pago de horas extras por trabajo extraordinario. Sin embargo, el derecho del servidor a ser compensado por el trabajo fuera de la jornada laboral diaria constituyese horas extraordinarias, siempre y cuando se haya realizado tareas urgentes y excepcionales, autorizados por el jefe inmediato bajo responsabilidad; la misma que deberá ser compensada con descanso igual al laborado por día, en el transcurso de los 30 días calendarios siguientes, no siendo acumulados; en forma excepcional podría ser posterior previa autorización escrita del jefe inmediato superior.

La realización de horas extraordinarias debe ser justificada y contar con la autorización previa del jefe inmediato, la que será comunicada a la Unidad de Recursos Humanos para su control y supervisión.

Artículo 21°. – Compensación por días no laborados

Cuando el Poder Ejecutivo decrete feriados adicionales sujetos a compensación, la misma será programada en forma automática a partir del primer día hábil de la semana siguiente, extendiendo el horario de salida, por periodos no menores a una hora hasta completar el tiempo de compensar, según normatividad vigente.

Artículo 22°. – Ingreso fuera del horario de trabajo

Solo podrán ingresar a las instalaciones o dependencias de la entidad después del horario de salida o días no laborables, los servidores civiles que cuenten con su autorización de su jefe inmediato y reportada a la Unidad de Recursos Humanos, para las acciones competentes.

Dicha autorización bajo responsabilidad, estará sustentada en una programación de tarea extraordinarias que indique días u horas a laborar. En casos fortuitos, que no puedan ser comunicados con anticipación deberá ceñirse al procedimiento indicado de regularización.

Artículo 23°. – Modificación del horario de trabajo

La Unidad de Recursos Humanos podrá establecer y/o variar el horario de la jornada ordinaria de trabajo de acuerdo a las necesidades de funcionamiento y de servicio de la Entidad, así como, establecer regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornada ordinaria de trabajo, refrigerio y descansos, con sujeción a normatividad vigente.

En el caso de los servidores que hagan uso de sus vacaciones durante el periodo de compensaciones, las mismas se llevaran a cabo en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos.

CAPITULO IV
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 24°. - Asistencia

a) Los servidores civiles deben concurrir puntualmente, a trabajar observando los horarios establecidos, registrar personalmente su ingreso y salida mediante los sistemas de control digital o lo que haga de sus veces, salvo exoneraciones de registro de asistencia autorizados conforme a las normas internas.

b) Los servidores civiles que tienen la condición de Empleados de Confianza y Servidor Público – Directivo Superior, quedan exceptuados de la jornada máxima de trabajo y sus respectivos controles.

c) El área de control de Asistencia de personal de la Entidad, es la responsable de organizar, mantener actualizado el registro y control de asistencia de los servidores civiles, cautelando el estricto cumplimiento de la jornada y horario establecido del presente Reglamento.

d) Para el caso de Microrredes de Salud, el control de ingreso, permanencia y salida del personal es responsabilidad de los Jefes de Microrredes correspondientes y de los servidores a quienes se les haya asignado la función de las fechas que ésta determine, bajo responsabilidad, las reportes diarios y documentación sustentadora de la asistencia y permanencia del personal a su cargo.

Esta responsabilidad se hará extensiva a aquellos establecimientos de salud que no se encuentren ubicadas físicamente en la Sede Administrativa.

Artículo 25°. – Omisión de registro de ingreso y de salida

Cuando un servidor excepcionalmente no registre su ingreso y/ salida, deberá comunicar a la Unidad de Recursos Humanos tal situación para efecto de garantizar el pago de la remuneración dentro de la primera hora de ingreso y labor efectiva, justificando su omisión a través de la papeleta de ingreso, en el cual precisara la hora real del ingreso o salida, de lo contrario dicha omisión será considerada como Inasistencia, sujeto a descuento respectivo.

Artículo 26. – Uso del Marcador Digital

Los/las servidores/as están obligados/as a registrar su asistencia, mediante el sistema de control Digital o el que haga de sus veces, observando los horarios establecidos.

Los/las servidores/as deben presentarse en el lugar físico donde desarrolla sus labores inmediatamente después de haber registrad su ingreso.

Es responsabilidad de el/la jefe/a inmediato/a hacer cumplir las normas de asistencia y puntualidad.

Artículo 27. – Tolerancia

a) Para el personal **administrativo**, tendrán un periodo de tolerancia para el ingreso a la entidad de hasta (10) minutos después de la hora señalada en el enciso "a" del artículo 11°, de (8:10 am y 14:40pm). Se considera tardanza al hecho de registrar la asistencia el centro de trabajo, entre los diez (10) a treinta (30) minutos posteriores a la hora de ingreso; transcurrido este tiempo se considera como falta injustificada, a los treinta (30) minutos posteriores a la hora de ingreso.

Todas las tardanzas acumuladas que sumen más de sesenta (60) minutos en un mes, se procederán a descontar de la remuneración mensual del trabajador con un plazo máximo hasta el siguiente mes.

b) Para el personal de turno, pertenecientes a los Establecimientos de Salud en general, gozan de cinco (05) minutos de tolerancia para el registro de su ingreso, considerándose tardanza entre seis (06) a veinte (20) minutos posteriores a la hora de ingreso en las mañanas; pasado este tiempo se considera como inasistencia. En el turno de la tarde el personal goza de cinco (05) minutos de tolerancia, pasado este tiempo se considera como inasistencia.

Para el personal de los Establecimientos de Salud en general, que registren su asistencia después de la hora señalada y tolerancia, se considera como inasistencia injustificada, la misma que estará sujeto a un día o media (1/2) día de descuento, según corresponda; salvo el turno de guardia (no tiene tolerancia).

c) El tiempo de tardanza no podrá ser compensado y originará el respectivo descuento.

d) El monto descontado al personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N°276, formará parte de los Ingresos del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE) y en el caso del personal perteneciente al Régimen del Decreto Legislativo N°1057, se realizará la devolución al Tesoro Público.

Artículo 28. – Tolerancia por causas de fuerza mayor

Se podrá establecer tolerancia adicional a la existente en el horario de ingreso, cuando se presenten situaciones imprevistas que afecten a la colectividad en general, tales como la paralización de transportes, desastres naturales, sismos u otros similares.

Artículo 29. – Contingencia

El jefe inmediato bajo responsabilidad funcional, informara en el día, a la Unidad de Recursos Humanos, las contingencias siguientes: Inasistencias, abandono del puesto del trabajo, la no incorporación del servidor a su puesto de trabajo al concluir su licencia, vacaciones, suspensión o cese temporal, comisión de servicio u otro tipo de desplazamiento.

Artículo 30. – Inasistencia Justificada

Se considera la inasistencia justificada la no concurrencia la asistencia ala centro de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, u otros motivos debidamente sustentados; siempre y cuando el servidor comunique a su jefe inmediato superior y este a su vez a la Unidad de Recursos Humanos, dentro de las dos horas de iniciada las labores del día en que ocurrió la contingencia.

La inasistencia será, según el caso:

a) Enfermedad

b) Licencia o permiso.

c) Comisión de servicios.

d) Compensación.

e) Omisión involuntaria en el registro de ingreso o salida al centro de trabajo, siempre que se justifique a más tardar el siguiente día útil de producida la omisión.

Artículo 31. – Inasistencia Injustificada

Se considera inasistencia injustificada los siguientes casos:

a) No concurrencia a la Institución sin la comunicación correspondiente.

b) Salida del local de la Institución, antes de la hora establecida, sin la correspondiente autorización escrita.

c) Omisión del registro magnético de Control de Asistencia al ingresar y/o salir de la Institución.

d) Ingreso a la Institución que exceda el máximo de tiempo establecido como tardanza.

e) Incumplimiento de las funciones asignadas en su puesto de trabajo dentro de la tolerancia permitida, aun cuando hubiese registro de ingreso a la Institución.

Artículo 32. – Descuento por Inasistencias y Tardanzas

La inasistencia justificada por motivos particulares y la inasistencia injustificada están sujetas al descuento equivalente al valor integro de la remuneración total correspondiente al tiempo no laborado, en el mes que se produce.

Los descuentos por inasistencias injustificadas y tardanzas se efectúan a través de la planilla única de pagos, lo que se registra en la boleta de pago. La aplicación del descuento, no exime al servidor de las sanciones disciplinarias correspondientes.

Artículo 33. – Indagación de Ausencia

Cuando se produzca la ausencia de un servidor por dos (02) días consecutivos, el jefe inmediato en coordinación con el responsable del área de control de Asistencia comunicara al área de Bienestar Social para indagar los motivos de las inasistencias e informar a la Unidad de Recursos Humanos para que se adopten las medidas correspondientes.

Artículo 34°. – Reconocimiento por asistencia y puntualidad

El personal que en el año laboral destaquen por su asistencia, puntualidad y disciplina, serán debidamente reconocidos, haciéndose acreedores a los incentivos; tales coma, agradecimiento y felicitación con acto resolutivo, diploma y medalla al mérito, reconocimiento público y/o elección como mejor servidor del año, por grupo ocupacional y premios a través del Fonda de Asistencia y Estímulo (CAFAE - SUB CAFAE).

CAPÍTULO V
DE LOS PERMISOS Y LAS LICENCIAS

Artículo 35°. – Permisos

El permiso es la ausencia por horas del servidor civil durante su jornada de servicio, autorizada por su jefe inmediato, quien previamente verificará que no se afecte la prestación de servicio, quien lo pondrá en conocimiento a la Unidad de Recursos Humanos. El permiso se formalizará mediante la Papeleta de Permiso.

Artículo 36°. – Permisos de los servidores con goce de remuneraciones

Los permisos con goce de remuneraciones serán concedidos en los siguientes casos:

- **a)** Por comisión de servicios
- **b)** Por enfermedad o accidente
- **c)** Por citación expresa: judicial, militar y policial.
- **d)** Por función edil
- **e)** Por docencia o estudios universitarios
- **f)** Por representatividad sindical, conforme a Ley
- **g)** Por onomástico del Servidor
- **h)** Por lactancia
- **i)** Por compensación de horas no laboradas fuera de la jornada laboral ordinaria
- **j)** Por licencia con goce de haber, a los servidores de grupo de riesgo, determinados por normatividad expresa, debiendo al retorno compensar las horas dejadas de laborar.

Artículo 37°. – Permisos de los servidores sin goce de remuneraciones

Los permisos sin goce de haber serán concedidos por la Unidad de Recursos Humanos, previa autorización del jefe inmediato, en los siguientes casos:

a) Por motivos particulares

b) Por capacitación financiada por terceros

Artículo 38°. – Procedimiento

a) El servidor solicitara a su jefe inmediato que le conceda la autorización para salir del centro de trabajo o puesto donde labora, indicando su motivo, ya sea permiso personal, particular, o por permiso de salud. El permiso por comisión de servicios es generado y autorizado por el jefe inmediato.

b) El jefe inmediato del servidor, según sea el caso, concederá la autorización mediante su firma y sello en la papeleta.

c) El servidor se hará presente a la Unidad de Recursos Humanos, para que el encargado firme la papeleta de permiso.

d) Solo en casos debidamente justificados cuando el jefe inmediato del servidor no se encuentre al momento de requerirse la autorización de la papeleta de permiso; esta podrá ser autorizada por el jefe inmediato superior y al no encontrarse este último será concedida, por la jefa de Recursos Humanos o el encargado de control de asistencia.

Artículo 39°. – Permiso Por comisión de Servicios

Se considera Comisión de servicio, las actividades de trabajo que desarrolla el servidor fuera de su centro laboral por horas, debidamente autorizadas por el jefe inmediato. La comisión oficial de Servicios por días, realizadas por los funcionarios y servidores estará sujetas a la Directiva vigente aprobada para tal fin.

Artículo 40°. – Permiso Por enfermedad o accidente

El permiso por enfermedad se otorga a los servidores que deban concurrir a algún centro asistencial público o privado, debiendo acreditar la atención recibida con la Constancia de Atención expedida por el establecimiento competente. CITT - ESSALUD cuando el trabajador es atendido por Médico particular.

Requisitos: Certificado Médico, sellado, firmado por el Facultativo que le otorga y visado por el Establecimiento de Salud autorizado. Recibo de haber abonado por Honorarios Profesionales por la consulta efectuada. Receta Médica acompañado por los comprobantes de pago por la compra de medicamentos, órdenes de pruebas auxiliares, con sus respectivas boletas de venta de ser el caso; el cual debe ser

validado por el médico ocupacional de la Dirección Red de Salud Huánuco; en caso de que el trabajador es atendido por el médico ocupacional, dicha atención exonera a los requisitos mencionados en líneas anteriores.

El servidor que por enfermedad o accidente se encontrase impedido de concurrir a sus labores está obligado a dar aviso a su jefe inmediato dentro del plazo establecido, debiendo ser sustentado con los documentos descritos en líneas precedentes, en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas, después del inicio de la enfermedad, cabe mencionar que vencido ese plazo se considerará inasistencia injustificada.

Artículo 41°. – Permiso Por citación expresa: judicial, militar y policial.

En el caso que el servidor sea citado para concurrir a diligencia judiciales, militares o policiales dentro de la localidad (oficial), se le otorgará el permiso correspondiente previa presentación de la citación o notificación respectiva, debiendo a su retorno entregar la constancia de su atención.

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO UNIDAD EJECUTORA 404

Artículo 42°. – Permiso por Función Edil

El permiso por función edil es otorgado a aquellos trabajadores que requieran ausentarse por horas, durante la jomada laboral, para atender comisiones de trabajo en la municipalidad donde ejercen su labor como regidores.

Artículo 43°. – Permiso por docencia o estudios universitarios

El permiso para ejercer la docencia universitaria o seguir estudios universitarios, se concede hasta por dos (02) horas diarias y seis (06) horas semanales como máximo, que son posteriormente compensadas por el servidor y/o funcionario; previa resolución autoritativa y siempre que se acredite mediante los documentos pertinentes emitidos por la Universidad (constancia y horario); según normativas vigentes y de acuerdo a los derechos de los servidores según su régimen laboral.

Artículo 44°. – Permiso por representatividad sindical

El permiso por representatividad sindical se podrá conceder a los dirigentes de las organizaciones sindicales debidamente reconocidas, en observancia de la normatividad legal vigente.

Artículo 45°. – Permiso por Onomástico del Servidor

Los servidores gozan de un (01) día de descanso por onomástico. En el caso que ese día fuera feriado o no laborable, el permiso se hará efectivo el primer día útil siguiente.

Artículo 46°. – Permiso por Lactancia

El permiso por lactancia se concede a solicitud de la servidora al término del periodo post natal para atender las necesidades del recién nacido por una hora diaria y durante el primer año de edad de este. En dicha solicitud deberá indicar la hora en que hará uso de este permiso, pudiendo ser al inicio o al término de la jornada laboral; así como, adjuntar la partida de nacimiento del menor.

Artículo 47°. – Permiso por motivos particulares

El permiso por motivos particulares se dará según los siguientes supuestos:

a) En casos excepcionales debidamente fundamentados, servidor puede solicitar permiso a su jefe inmediato para ausentarse por horas del centro laboral durante la jornada de trabajo. Los permisos acumulados durante el mes debidamente justificada no podrán exceder del equivalente a un día de trabajo; siendo estos descontados.

b) Los permisos por motivos personales deben ser alternos y no frecuentes, no pueden exceder de dos (02) horas diarias. Igualmente, los permisos acumulados mensualmente no deben exceder de ocho (08) horas.

c) Cada (08) horas de permisos personales, se considerará un día de descuento; los permisos personales serán acumulados mensualmente para el descuento en la remuneración del servidor, según las horas solicitadas.

Artículo 48°. – Permiso por capacitación

El permiso por capacitación financiada por terceros, serán concedidas por la Unidad de Recursos Humanos, debidamente sustentados.

Artículo 49°. – Uso de lactario Institucional

a) El lactario es un ambiente especialmente acondicionado para que las madres servidoras extraigan la leche materna durante el horario de trabajo, asegurando su adecuada conservación, a favor de los hijos e hijas en periodo de lactancia.

b) El tiempo de uso de lactario durante el horario de trabajo será de una (01) hora por día.

c) El goce de permiso por lactancia establecido en el artículo N°39, procedente es independiente del tiempo de uso del lactario que requieren las beneficiarias del referido servicio.

d) Los responsables del servicio de lactario implementaran un registro de usuarias del servicio y registro de asistencia de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 50°. – Abandono del puesto de trabajo

Las ausencias injustificadas por más de tres (03) días consecutivos o por más de (05) días discontinuos en un periodo de 30 días calendarios, o más de quince (15) días no consecutivos en un periodo en un periodo de ciento ochenta (180) días calendarios es considerado como abandono del puesto de trabajo, constituye falta grave.

Artículo 51°. – Licencias

a) La licencia es la autorización que en forma previa se le otorga al personal de la Entidad para no asistir al centro de labores por uno o más días. Se inicia a petición del servidor, y es otorgada por la Unidad de Recursos Humanos, previa conformidad del jefe del servidor civil solicitante.

b) La sola presentación de la solicitud no genera derecho a goce de licencia. Si el servidor se ausentara sin presentar su solicitud se considerarán como inasistencia injustificada, pudiendo ser posible sanción disciplinaria. Pueden exceptuarse de esta disposición: las licencias por enfermedad, por fallecimiento de familiares y por paternidad cuando sea aplicable y otras en casos excepcionales y debidamente fundamentados.

Artículo 52°. – Licencias por Enfermedad

a) Las licencias por enfermedad se conceden al servidor según prescripción medica justificada con Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT), expedido por EsSalud, por una entidad de salud o por el medico particular solamente por casos excepcionales de urgencia o emergencia siempre y cuando la licencia no supere más de tres días (03), caso contrario será necesario el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT), expedido por EsSalud.

b) Las enfermedades por enfermedad a que tendrán derecho los servidores civiles son por:

- Enfermedad común
- Neoplasia Maligna
- T.B.C

c) Corresponde al empleador el pago íntegro de los primeros veinte (20) días de incapacidad el trabajo, y a partir del vigésimo primer día de incapacidad para el trabajo (21) corresponde a ESSALUD otorgar el servicio por enfermedad, asimismo, se establece que el subsidio por incapacidad temporal se otorgará hasta por un máximo de once (11) meses y diez (10) días consecutivos, dando cumplimiento a lo expuesto en la Ley N°26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

d) El uso de vacaciones puede ser postergado o suspendido cuando se conceda licencia por enfermedad antes o durante del periodo vacacional.

e) Cuando el servidor se encuentre haciendo uso de descanso medico y percibiendo el subsidio por enfermedad, y su fecha de término se superponga a la fecha del inicio de sus vacaciones establecidas, estas se postergarán e iniciaran al día siguiente de culminado el descanso médico.

f) La licencia por enfermedad por de neoplásica maligna, será otorgada con la presentación del Informe del médico especialista en oncología de EsSalud, INEN o clínicas particulares, conteniendo el diagnostico, tratamiento a seguir y periodo de duración. Esta licencia será concedida de acuerdo a los certificados de incapacidad temporal para el trabajo y/o certificados médicos particulares, entendido que es un caso particular.

Artículo 53°. – Licencia por Maternidad

a) La licencia por Maternidad se otorga a la servidora gestante para el goce de descanso por Noventa y Ocho (98) días calendario por, cuarenta y nueve (49) días por Pre-natal y cuarenta y nueve (49) por Post-natal.

b) El descanso post-natal se extiende por treinta (30) días calendarios adicionales en los casos de nacimiento múltiple o en casos de nacimiento de niños con discapacidad.

c) El goce de descanso pre-natal puede ser diferido parcial o totalmente y acumulado al post natal a decisión de la servidora civil gestante, por prescripción medica respectiva, que autorice a diferir el inicio del periodo de descanso por maternidad. La solicitud de licencia debe ser presentada a la Unidad de

Recursos Humanos acompañada del informe médico respectivo y el Certificado de Incapacidad para el trabajo respectivo.

d) El pago que genera dicha licencia, se efectúa a través de los subsidios por maternidad que otorga EsSalud, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 54°. – Licencia por enfermedad en estado grave o terminal que sufran accidente grave los familiares directos.

a) Es derecho del servidor civil gozar de licencia en casos de tener un hijo, padre o madre, conyugue o conviviente enfermo diagnosticado en estado grave o terminal, o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida, con objeto de asistirlo.

b) Esta licencia es otorgada por el plazo máximo de siete (07) días calendario, con goce de haber. De ser necesario más días de licencia, estos son concedidos por un lapso adicional no mayor de treinta (30) días, a cuenta de vacaciones.

c) En caso de existir una situación excepcional que haga ineludible la asistencia al familiar directo, fuera del plazo previsto, se pueden compensar las horas utilizadas para dicho fin con horas extraordinarias de labores, previo acuerdo con el empleador.

Artículo 55°. – Licencia por fallecimiento de familiares

La licencia por fallecimiento del cónyuge, padre, hijos o hermanos, requiere la presentación del acta o certificado de defunción, dentro de los quince (15) días calendarios computados desde la fecha de ocurrido el fallecimiento.

El servidor nombrado, tiene derecho a la licencia por cinco (05) días hábiles en cada caso, pudiendo extenderse hasta tres (03) días hábiles más, cuando el deceso se produzca en lugar geográfico diferente de aquel donde labora el servidor.

El servidor contratado tiene derecho a la licencia por cinco (05) días pudiendo extenderse hasta tres (3) días más cuando el deceso se produce en provincia diferente a donde labora el servidor.

Artículo 56°. – Licencia por paternidad

La licencia por paternidad consta de diez (10) días calendario consecutivo en el caso que sea un parto natural o cesárea.

En los siguientes casos especiales el plazo de la licencia es de:

a) Veinte (20) días calendario consecutivos por nacimientos prematuros y partos múltiples.

b) Treinta (30) días calendario consecutivos por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa.

c) Treinta (30) días calendario consecutivos por complicaciones graves en la salud de la madre.

El plazo de la licencia se computa a partir de la fecha que el trabajador indique entre las siguientes alternativas:

a) Desde la fecha de nacimiento del hijo o hija.

b) Desde la fecha en que la madre o el hijo o hija son dados de alta por el centro médico respectivo.

c) A partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, acreditada mediante el certificado médico correspondiente, suscrito por profesional debidamente colegiado.

En el supuesto que la madre muera durante el parto o mientras goza de su licencia por maternidad, el padre del hijo/a nacido/a será beneficiario de dicha licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación de licencias.

El trabajador peticionario que haga uso de la licencia de paternidad tendrá derecho a hacer uso de su descanso vacacional pendiente de goce, a partir del día siguiente de vencida la licencia de paternidad.

La voluntad de gozar del descanso vacacional deberá ser comunicada al empleador con una anticipación no menor de quince días calendario a la fecha probable de parto de la madre.

Artículo 57°. – Licencia por Adopción

a) La licencia por adopción se concede hasta por treinta (30) días naturales durante un año calendario, contados a partir del día siguiente de expedida la Resolución Administrativa de Colocación Familiar y suscrita la respectiva Acta de Entrega del niño, siempre que el niño a ser adoptado no tenga más de doce (12) años de edad.

b) El trabajador peticionario de adopción deberá comunicar expresamente a su empleador, en un plazo no menor de quince (15) días naturales a la entrega físico del niño, su voluntad de hacer uso de esta licencia.

La falta de comunicación dentro del plazo establecido impide al servidor peticionario de adopción el goce de esta licencia.

Artículo 58°. – Licencia por Representación Deportiva

a) La licencia por representación deportiva se concede a aquellos servidores públicos que sean seleccionados para representar al Perú en eventos deportivos internacionales oficiales del Sistema Olímpico o Federativo Internacional; así como, para eventos oficiales nacionales o regionales reconocidos por la Federación Deportiva respectiva y/o Consejo del Deporte Escolar.

b) Esta licencia comprende el otorgamiento de facilidades para entrenar, desplazarse, permanecer en concentración y competir.

Artículo 59°. – Licencia por matrimonio y por enfermedad de familiar directo

a) La licencia remunerada por el plazo de siete (07) días calendario en caso de contar con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal, o sufran accidente grave, corresponde a los trabajadores de la Institución, independientemente del régimen laboral al que pertenezcan, debiendo presentar los requisitos según norma vigente.

b) La licencia a cuenta del periodo vacacional se otorgará a los servidores y funcionarios hasta por treinta (30) días, los mismos que se deducirán del periodo vacacional inmediato siguiente. Procede en los siguientes casos.

Artículo 60°. – Licencia para postular a cargo político

Se concederá sin goce de haber según lo establezca la propia Ley Electoral y a solicitud del funcionario o servidor que postule como candidatos a cargos de Congresista, Gobernador Regional, consejero Regional, alcalde y/o Regidor.

Artículo 61°. – Licencia por el ejercicio de cargos políticos de elección popular

a) La licencia por función de regidor edil o consejero regional se otorga a los servidores civiles que han sido elegidos en sufragio directo, secreto y universal, durante el período que la ley determine para realizar las indicadas funciones

b) En caso de ser elegido como Gobernador Regional o alcalde se concede la licencia sin goce de remuneraciones, durante el periodo que la Ley determine para ejercer dicha función.

c) En el caso de ser elegido como consejeros o regidores se concede hasta por veinte (20) horas semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores.

d) Se otorga mediante Resolución emitida por la Unidad de Recursos Humanos de acuerdo a la normatividad vigente de la materia.

Artículo 62°. – Licencia Sindical

Las licencias sindicales son derechos reconocidos a los representantes de las organizaciones sindicales de Empleados y están sujetos a lo que señala el Reglamento General de la Ley 30057, la Ley N°27556-Ley que crea el registro de organizaciones sindicales y servidores públicos.

Artículo 63°. – Licencia Sin Goce de Haber

a) La licencia sin goce de haber se otorga al servidor civil que cuente con más de un año de servicio y está condicionada a la conformidad institucional teniendo en cuenta la necesidad del servicio. Se concede por un máximo de noventa (90) días calendarios considerándose acumulativamente todas las licencias y/o permisos de la misma índole que tuviere durante los últimos doce meses.

b) El servidor no puede solicitar una nueva licencia sin goce de haber hasta que transcurra un nuevo ciclo laboral doce (12) meses de trabajo efectivos contados a partir del día de su reincorporación. Los periodos de licencia sin goce de haber en general no son computables como tiempo de servicios. Las licencias que se conceden por (25) días útiles consecutivos y acumulativos, se computaran como siete (07) días calendarios incluyendo sábado y domingo. En el caso que de un día feriado se encuentre dentro del periodo de licencia, se contabiliza dentro de este.

c) La Licencia sin goce de haber por desempeño de cargo de confianza, se ortorgará cuando el/la servidor/a bajo régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 – RECAS amaprados bajo la Ley N° 31131 – CAS INDETERMINADO, resulte ser designado/a como funcionario público, empleado o directivo superior de libre designación y remoción dentro de la

misma Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huánuco o fuera de la misma; es decir, en cualquier otra entidad de aparato estatal que requiera desempeñarse a tiempo completo, por el tiempo que permanezca en el cargo y durante la vigencia de su contrato directivo y designación, no siendo necesario para su otorgamiento que cuente con el ciclo laboral de doce (12) meses de trabajo efectivo en su entidad de origen. La autorización para la licencia sin goce de remuneraciones para desempeño de cargo de confianza o directivo superior de libre designación o remoción – CAS Directivo deberá contar con la opinión favorable del titular del órgano o unidad organiza al que pertenece, debiendo ser formalizada mediante acto resolutivo.

Artículo 64°. – Suspensión Perfecta de contrato sin contraprestación

a) La suspensión perfecta del contrato sin contraprestación es aplicable para los servidores RECAS bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 que hagan uso de su licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares hasta por el tiempo establecido por ley.

b) Asimismo, es aplicable a los servidores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057 – CAS INDETERMINADOS de la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huánuco de forma indeterminada, sólo con la finalidad de ocupar cargos de confianza o cargos de libre designación o remoción, en la condición de designados bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 ó 1057 dentro de la misma Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huánuco o en otra entidad del aparato estatal y por el tiempo que dure el periodo de designación.

c) La solicitud de suspensión perfecta de contrato sin contraprestación deberá observar las formalidades establecidas en el presente reglamento y podrá ser solicitado las veces que sean necesarios cuando el servidor sea designado. La presente disposición no limita ni discrimina a los servidores nombrados y/o contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276; toda vez que dichos servidores se encuentran amparados por la figura de la reserva de plaza en propia normativa.

d) Los periodos de suspensión de contrato sin contraprestación no son computables como servicios efectivos.

e) Asimismo, la suspensión perfecta de contrato CAS, podrá ser otorgada a aquellos servidores CAS PERMANENTES amparados bajo la Ley N° 31131

que resulten ganadores de concursos de convocatorias para selección de personal en plazas o puestos laborales con ingreso económico mayor a la remuneración que perciben, ello con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, siempre y cuando las convocatorias de los que resulten ganadores sean únicamente dentro de la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huánuco, y para que asuman puestos de trabajo bajo la modalidad de CAS TEMPORALES o TRANSITORIOS, hasta que dure su contrato temporal.

Artículo 65°. – Épocas de emergencia sanitaria

a) Cuando por normatividad expresa se declara emergencia sanitaria a nivel nacional, mientras dure la emergencia, la entidad determina otorgar licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior.

b) Se inicia a petición del servidor quien deberá indicar que la licencia es con compensación posterior, es otorgada por la Unidad de Recursos Humanos con sola verificación de esta declaración. Dada las circunstancias, la presentación de la licencia puede ser por diversos medios electrónicos de la institución. La presentación posterior no se considerará inasistencia injustificada siempre que el servidor justifique los motivos.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA 404

CAPITULO VI
DE LAS VACACIONES

Artículo 66°. - Vacaciones

a) Las vacaciones son el derecho de los servidores para gozar de treinta (30) días consecutivos de descanso, con goce íntegro de sus respectivas remuneraciones después de haber necesariamente cumplido con (12) meses de servicios efectivos y remunerados computados desde la fecha de su ingreso a la institución.

b) Para tener derecho al goce vacacional, el servidor debe estar nombrado o contratado, por resolución expedida par el nivel jerárquico correspondiente.

c) Las licencias sin goce de haber y las sanciones que impliquen la interrupción, originaran la postergación del derecho al goce vacacional por igual periodo.

d) El goce vacacional que se tome fraccionadamente no debe ser menor de quince (15) días consecutivos. No se concede permisos por horas a cuenta de vacaciones.

e) El periodo vacacional programado se iniciará el primer día y terminará el 30 del mes correspondiente en forma consecutiva. De existir deducciones por permisos y/o licencias a cuenta de vacaciones; estos se deducen de los últimos días del mes de vacaciones programado antes de concederse la autorización para el goce de las mismas.

Al salir de vacaciones, el servidor deberá entregar su cargo a su jefe inmediato, o al servidor que lo va a reemplazar.

f) Si el funcionario o servidor cesara en el cargo o se resolviera su contrato, se le establece la responsabilidad económica respectiva, en caso hubiera gozado de permisos y/o licencias por asuntos personales a cuenta de vacaciones, siempre y cuando no haya cumplido con el ciclo vacacional reglamentado.

g) El servidor sometido a proceso administrativo disciplinario podrá hacer uso de vacaciones y licencias por motivos particulares por un máximo de (05) días, mientras se resuelva su situación.

h) El derecho vacacional se extingue:

- Cuando por motivos personales, los servidores, a cuenta del periodo vacacional, hacen uso de permisos por veintidós (22) días útiles, en forma no consecutiva; o en su caso, de licencias por treinta (30) días consecutivos.
- Cuando los servidores, que, teniendo vacaciones en fecha programada, no cumplan con comunicar por escrito a la Unidad de Recursos Humanos, la postergación de las mismas.

Artículo 67°. - Rol Anual

El Área de control de asistencia es el responsable de solicitar en el mes de octubre la programación de vacaciones de cada Unidad Orgánica, por lo que cada jefe, bajo responsabilidad, formula anualmente en el mes de noviembre, la programación de las vacaciones de sus servidores, de acuerdo al rol que se establezca para tal efecto. El rol de vacaciones es aprobado por la Resolución correspondiente.

El funcionario que no pertenezca a la carrera administrativa podrá hacer uso de este derecho solo después de haber necesariamente cumplido doce (12) meses de servicios efectivos y remunerados computados desde la fecha de su designación.

Artículo 68°. – Limite de las acumulaciones

a) Las vacaciones pueden ser acumulables por necesidad de servicios, hasta por el limite de dos (02) periodos siempre y cuando estas se generen por necesidad de servicio y con consentimiento del servidor, autorizadas por el jefe inmediato y la Unidad de Recursos Humanos.

b) En caso de haber efectuado el descanso vacacional acumulado de dos (02) periodos, un mes antes de que se genere el derecho de un tercero, se perderá un (01) periodo convencional.

CAPÍTULO VII

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES

Artículo 69°. - Son derechos de los servidores

Los servidores civiles gozan de todos los derechos y beneficios que contemplan la constitución y las disposiciones legales vigentes. Con carácter enunciativo y no limitativo, el servidor civil goza de los siguientes derechos:

a) Gozar de estabilidad.

b) No ser discriminado por su origen, raza, sexo, religión, opinión o por cualquier otro motivo.

c) Percibir las remuneraciones y compensaciones establecidas en las disposiciones legales y administrativas vigentes.

d) Recibir los útiles, fotocheck y equipos que resulten necesarios para el desempeño de su función.

e) Contar con un ambiente saludable de trabajo y con las condiciones de seguridad que la ley establece.

f) Expresar libremente las ideas relacionadas con su trabajo ante los funcionarios o sus representantes.

g) Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de sus superiores y compañeros de trabajo.

h) Proponer a través de los canales de comunicación correspondientes, planteamientos e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y productividad de la Institución.

i) Gozar del descanso anual de treinta (30) días de vacaciones, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y según rol de vacaciones.

j) Acceder a permisos y licencias que se otorgarán de acuerdo a las disposiciones laborales vigentes.

k) Recibir capacitación acorde con la función que desempeña y conforme las necesidades institucionales.

l) Contar con programas sociales de promoción familiar.

m) Ser evaluado en su desempeño laboral semestralmente, de acuerdo a las normas establecidas por la Institución.

n) Formular el reclamo correspondiente cuando considere que se ha vulnerado sus derechos.

o) Ser considerado para la provisión de cargos de mayor jerarquía, teniendo en cuenta sus calificaciones en la evaluación de su desempeño laboral; así como las disposiciones de sus superiores.

p) Mantener la reserva y confidencialidad de los datos de su legajo personal, de modo tal que no se difunda más allá de lo estrictamente requerido por la Institución, salvo solicitud de la autoridad, organismo competente o autorización expresa el servidor.

q) Ser rehabilitado de las sanciones administrativas que se le impongan en el curso de su carrera administrativa.

r) Recibir menciones, distinciones y condecoraciones de acuerdo a los méritos personales.

s) No ser trasladado a lugar distinto de donde habitualmente presta servicios, con el deliberado propósito de ocasionarle perjuicio.

t) Constituir sindicatos con arreglo a Ley.

u) Asociarse con fines culturales, deportivos, cooperatives, asistenciales o cualquier otro fin lícito.

v) Acceder a la seguridad social, seguro complementario de trabajo de riesgo y a los programas preventivos y promocionales de la salud (física, psico-social y ocupacional).

w) Gozar al término de la carrera, de pensión dentro del régimen que le corresponde.

x) Gozar del derecho de descanso pre y post natal conforme a las disposiciones legales vigentes.

y) Disponer de una hora diaria dentro de la jornada normal de trabajo para ejercer el derecho de lactancia.

Este derecho lo ejerce la madre servidora a partir de la conclusión de la licencia post natal y hasta que su hijo cumpla un (01) año de edad.

La remuneración de los derechos de los servidores contenida en el presente reglamento carece de carácter limitativo, dado que los derechos establecidos en la Constitución y las disposiciones legales tienes carácter de irrenunciables.

z) Otros regulados por norma expresa.

Artículo 70°. - Son obligaciones de los servidores

Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Reglamento y la normativa aplicable, todo servidor civil está obligado a:

a) Conocer, respetar y cumplir los dispositivos legales y administrativos establecidos, así como lo dispuesto en el presente Reglamento Interno de Trabajo.

b) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos, registrando el ingreso y salida de la Institución, de acuerdo a los sistemas de control establecidos y observar los horarios establecidos, registrando el ingreso y salida de la Institución, de acuerdo a los sistemas de control establecidos.

c) Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral.

d) Cumplir los reglamentos, normas y directivas internas; así como las órdenes que, por razones de trabajo, les sean impartidas por sus jefes y superiores.

e) Portar en lugar visible el fotocheck de identificación durante su permanencia en la Institución.

f) Respetar los niveles jerárquicos y el principio de autoridad.

g) Conducirse con corrección y respeto dentro y fuera del centro de trabajo, observando un buen trato hacia el público en general, hacia los superiores y compañeros de trabajo.

h) Presentar declaración jurada de ingresos, de bienes y rentas conforme a las disposiciones legales vigentes.

i) Todo aquel que conozca la comisión de un acto delictivo, en su centro de trabajo o en circunstancias relacionadas directamente con el ejercicio de la función pública tiene la obligación de informar oportunamente a la autoridad superior competente.

j) Hacer entrega de cargo a su jefe inmediato superior o su reemplazante, en los casos de cese, uso del periodo vacacional, desplazamiento y uso de licencias.

k) Devolver el fotocheck, útiles, equipos y materiales. En caso de pérdida deberá pagar el valor del bien, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que puedan adoptarse.

l) Participar en los programas de entrenamiento y capacitación; de seguridad y protección; así como en los simulacros de eventos de riesgos.

m) Someterse a los exámenes preventivos y de evaluación médicos determinados por la Institución.

n) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental; así como, por el de los demás servidores que dependan de ellos durante el desarrollo de sus labores.

o) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en la Institución.

p) El uso de uniforme que proporcione la Institución tiene carácter obligatorio cuanto está considerado como parte integrante de las condiciones de trabajo, o en todo caso los funcionarios y servidores públicos deberán asistir con vestimenta formal. Así mismo el uniforme institucional o vestimenta formal será de uso obligatorio para los funcionarios y servidores públicos de lunes a jueves, dentro de la jornada laboral, así como las efemérides, ceremonias protocolares o actos solemnes de la entidad que así lo exijan.

Por otra parte, los días viernes se podrá usar vestimenta casual que no se aparte de lo establecido por la costumbre institucional.

q) Comunicar a los representantes o delegados de seguridad todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas; debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso.

r) Guardar absoluta reserva, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, sobre los asuntos de la Institución, absteniéndose de proporcionar a personas ajenas, sin autorización de los superiores competentes, estudios, informes o documentos a los que tuviese acceso por razones de trabajo o información que conociese en el ejercicio de sus funciones.

s) Someterse a las evaluaciones de rendimiento y desempeño en el trabajo que disponga la Institución.

t) Preservar los equipos, bienes e instalaciones de la Institución que le hubiesen sido asignados en uso, cumpliendo las medidas de seguridad que imparta la Institución.

u) Dar aviso al jefe inmediato, en caso de ausencia de trabajo, lo más pronto posible dentro de la primera hora de inicio de la jornada laboral.

v) Proporcionar la información y documentación necesarias para mantener actualizada su legajo personal, mientras dure su relación con la Institución, bajo responsabilidad.

w) Participar activa y responsablemente y de forma permanente en los esfuerzos de las Institución destinados a lograr altos niveles de eficiencia, calidad, oportunidad y economía en la gestión a su cargo, preservando la buena imagen institucional.

Artículo 71°. - Son prohibiciones del servidor

Los servidores civiles están impedidos de:

a) Ingresar a laborar, pasada la hora de ingreso, sin la autorización correspondiente.

b) Registrar la asistencia de otro servidor, dejar deliberadamente de registrar la propia o encargar a un tercero que registre la propia.

c) Ausentarse de su centro de trabajo durante la jornada laboral sin la autorización de su jefe inmediato superior.

d) Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas a las funciones asignadas o que no cuenten con la autorización correspondiente.

e) Ingresar a las instalaciones para realizar trabajos sin encontrarse en rol de turno, salvo autorización de su jefe inmediato y recursos humanos (documento de autorización).

f) Retardar la tramitación de documentos, expedientes, reclamos, informes o cualquier otra función relacionada con su cargo.

g) Recibir dádivas, compensaciones o presentes en razón del cumplimiento de su labor o gestiones propias del cargo; así como aceptar condecoraciones, agasajos, atenciones, distinciones o beneficios que provengan de las entidades o personas que acuden en busca de un servicio.

h) Asumir durante las comisiones de servicio o en el centro de labores, funciones distintas a las de su cargo, sin la autorización de su jefe inmediato superior.

i) Suscribir contratos por terceros o intervenir, directa o indirectamente, en los contratos con su entidad en los que tengan intereses el propio servidor, su cónyuge o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Se contrae a los actos administrativos en los que el funcionario o servidor tiene capacidad decisoria o su jerarquía influye en su celebración.

j) Concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.

k) Amenazar o agredir en cualquier forma a sus jefes o compañeros de trabajo.

l) Extraer los bienes y documentos de la Institución a los que tuviese acceso, sin la respectiva autorización escrita; o utilizarlos con fines ajenos al desempeño de su función.

m) Realizar actividad política partidaria o de proselitismo durante el cumplimiento de sus labores.

n) Formular declaraciones públicas o publicar estudios, informes y similares, revelando información de la Institución, a menos que se cuente con la autorización escrita respectiva.

o) Realizar transacciones comerciales, de cualquier tipo, en el centro de trabajo.

p) Organizar o promover apuestas, panderos, rifas, colectas o actividades análogas salvo que cuente con la autorización del jefe inmediato.

q) Fomentar tertulias o reuniones en las oficinas o pasadizos de la Institución.

r) Prestar declaraciones públicas o publicaciones a medios de comunicación, sabre asuntos relacionados con las actividades institucionales, sin ser funcionario debidamente autorizado.

s) Adulterar o falsear la información.

t) Portar armas dentro de las instalaciones de la institución, con excepción del personal autorizado y de seguridad.

u) Desempeñar otro empleo remunerado con excepción de la docencia, y lo suscribir contrato de locación de servicios, bajo cualquier modalidad, con otra entidad pública o empresa del Estado.

v) Valerse de su condición de trabajador de la Institución para obtener ventajas de cualquier índole en las entidades públicas o privadas, que mantengan o no relación con sus actividades.

w) Otras que la Institución o las normas legales determinen.

Artículo 72°. – Incompatibilidades de los servicios civiles

Los servidores civiles se encuentran sujetos a las siguientes incompatibilidades:

a) Incompatibilidad de doble percepción: los servidores civiles no pueden percibir del Estado mas de una compensación económica, remuneración, emolumento o cualquier tipo de ingreso, salvo las excepciones previstas expresamente en normas que resulten aplicables.

b) Incompatibilidad de doble vinculo a tiempo completo: los servidores civiles no podrán mantener vínculo con dedicación a tiempo completo para la Rede de Salud Huánuco y a la vez para otra entidad pública, de manera simultánea.

c) Nepotismo: los servidores civiles que gocen de la facultad de designación, nombramiento y contratación de personal, o quienes tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en el ámbito de la Entidad, respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad y por razón de matrimonio, de convivencia o de unión de hecho.

d) Los servidores civiles con vinculo matrimonial o de convivencia o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, quedan impedidos de laborar en una misma unidad orgánica.

Artículo 73°. – Las normas no son taxativas

La remuneración de las obligaciones y prohibiciones contenidas en el presente reglamento, no son de carácter limitativo. Además, se debe tener en cuenta las obligaciones y prohibiciones expresamente contenidas en los dispositivos legales vigentes, reglamentos de acuerdo a la naturaleza de la labor, directivas y principios de disciplina y ética laboral.

CAPÍTULO VIII

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Artículo 74°. – Atribuciones de la Institución

a) Planear, organizar, coordinar, dirigir, orientar, controlar y disponer las actividades del personal, a través del establecimiento de políticas destinadas a la consecución de sus objetivos.

b) Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente sobre los procesos técnicos y acciones de personal.

c) Establecer las normas y modelos organizacionales que estime más convenientes para la consecución de los objetivos estratégicos.

d) Incorporar nuevos servidores a través de la realización del concurso de méritos respectivo, o mediante la selección y contratación pertinente.

e) Establecer el horario de trabajo; así como los turnos necesarios, que permitan que se garantice la atención al público por ocho (08) horas diarias.

f) Implementar sistemas de control de asistencia que permitan determinar la concurrencia puntual y observancia de los horarios establecidos; así como el registro del ingreso y salida de la Institución.

g) Establecer sistemas de identificación de personal.

h) Definir la política financiera de captación, administración y asignación de recursos.

i) Disponer la efectivización de los descuentos por las tardanzas e inasistencias en las que incurran los servidores y/o funcionarios de la Institución.

j) Efectuar evaluaciones semestrales sobre el desempeño laboral y rendimiento de los servidores, a fin de determinar su capacidad o idoneidad, y poder así apreciar sus méritos y decidir su progresión.

k) Formular directivas, reglamentos, circulares y en general, normas internas, que permitan mantener el orden y aseguren el cumplimiento de las obligaciones laborales; así como la adecuada marcha de la gestión técnico - administrativo de la Institución.

l) Disponer la utilización de los bienes, equipos, instalaciones y maquinarias, en el modo y la forma que resulte más conveniente para los intereses de la Institución.

m) Solicitar a los trabajadores la entrega de documentos o información necesarios para mantener actualizado el legajo personal de los servidores y/o funcionarios.

n) Sancionar administrativamente a los servidores y/o funcionarios por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones.

o) Dictar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que considere adecuadas para el personal y las instalaciones.

Artículo 75°. - Obligaciones de la Institución

Son obligaciones de la Entidad, las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo y las disposiciones legales vigentes.

b) Garantizar al servidor su estabilidad laboral; así coma el derecho al nivel de carrera alcanzado y a los atributos propios de ese nivel.

c) Respetar, cautelar y preservar la integridad y dignidad de cada uno de sus servidores y/o funcionarios.

d) Brindar a los servidores incorporados el proceso de inducción necesario para desempeñar adecuadamente su labor.

e) Otorgar los beneficios sociales.

f) Propiciar y fomentar el desarrollo social, cultural, profesional, técnico y ético de los servidores y/o funcionarios.

g) Fomentar la armonía en las relaciones laborales con sus servidores y/o funcionarios.

h) Formar, asignar y supervisar de forma oportuna y adecuada la calidad de los recursos humanos.

i) Regular y supervisar el cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones del personal.

j) Proporcionar el material e implementos que puedan resultar necesarios para que el cumpla la función y las tareas encomendadas.

k) Evaluar semestralmente el desempeño laboral y rendimiento del personal.

l) Programar y supervisar la implementación de programas y proyectos de bienestar social.

m) Crear mecanismos apropiados a fin de prestar debida y oportuna atención a las quejas y sugerencias de los trabajadores.

n) Disponer la realización periódica de exámenes preventivos y de evaluación médica para preservar la salud del personal.

o) Establecer políticas y promover planes y programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento de sus servidores y funcionarios, a fin de contribuir a su desarrollo personal y laboral para un mejor desempeño de sus funciones.

p) Otorgar menciones, distinciones y condecoraciones al personal según sus méritos y calidades personales.

q) Otorgar al personal, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes, los permisos y licencias que soliciten.

r) Conceder al personal, salvo acumulación convencional de hasta dos (02) períodos, vacaciones anuales remuneradas.

s) Contar con programas sociales de promoción familiar.

t) Facilitar a los servidores y/o funcionarios el acceso a los canales de comunicación correspondientes para que expresen libremente las ideas relacionadas con su trabajo, así coma planteen iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y productividad de la Institución.

u) Garantiza, la seguridad y la salud de los servidores y/o funcionarios en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor.

v) Realizar programas de capacitación y entrenamiento de los servidores y/o funcionarios en temas de seguridad y salud; así como disponer la realización periódica de simulacros de riesgos.

w) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes.

x) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales.

y) Proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

z) Otorgar, el término de la carrera del personal, la pensión que le corresponde dentro del régimen respectivo.

CAPITULO IX

DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL

Artículo 76°. - Acciones de desplazamiento

La Red de Salud Huánuco esa facultado para implementar cambios, modificar la forma, modalidad y/o lugar de prestación de labores, así como el sistema u

organización de trabajo, de acuerdo a las necesidades de servicio y con criterios de razonabilidad.

Las acciones administrativas de desplazamiento del personal son las siguientes:

a) Designación.
b) Rotación (*)
c) Reasignación (*)
d) Destaque (*)
e) Permuta (*)
f) Encargatura (*)
g) Comisión de Servicios
h) Transferencia (*)
i) Otros regulados según normas y procedimientos internos

(*) solo aplica para servidores según lo normado en su régimen laboral.

Estas acciones de desplazamiento se mantienen vigentes hasta la implementación de la Entidad a la Ley de Servicio Civil; momento en el que se aplicaran solamente los actos de desplazamiento contenidos en este marco normativo.

Artículo 77°. - Requisitos y condiciones del desplazamiento

Los requisitos, condiciones, trámites y niveles de aprobación de los desplazamientos de personal se circunscriben a la normativa del Decreto Legislativo N°276, Decreto Legislativo N°728 y Decreto Legislativo N°1057; así como a las disposiciones institucionales establecidas sobre la materia.

Los actos de desplazamiento no son un derecho del servidor sino son la expresión de las atribuciones de la Red de Salud Huánuco; las que se ejerzan dentro de los limites legalmente establecidos.

CAPÍTULO X
DE LA REMUNERACION

Artículo 78°. - Pago de la Remuneración

Las remuneraciones se fijan de acuerdo a la política salarial de la Entidad para cada uno de los niveles remunerativos.

Los funcionarios y servidores de la Sede Administrativa tienen derecho a percibir lo siguiente:

- Una remuneración mensual de acuerdo al nivel remunerativo alcanzado.
- Una bonificación personal equivalente al 5% de la remuneración básica por cada quinquenio, no debiendo exceder de ocho quinquenios.
- Una bonificación familiar por estado civil casado y/o por hijos menores a 18 años.
- Una asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios al Estado, equivalentes a dos (02) y (03) remuneraciones totales y permanentes.
- Una bonificación vacacional equivalente a una remuneración básica mensual de acuerdo al rol establecido.
- Una remuneración compensatoria por tiempo de servicios.

Así mismo, tienen derecho a percibir los siguientes conceptos:

Subsidios por fallecimiento:

a) Por fallecimiento del servidor, se otorga a los deudos el equivalente a tres (03) remuneraciones totales permanentes.
b) Por fallecimiento del familiar directo del servidor (cónyuge, hijos o padres), se otorga el equivalente a dos (02) remuneraciones totales permanentes.

Subsidio por los gastos de sepelio:

Se otorga a quien haya corrido con los gastos de sepelio por el equivalente a dos (02) remuneraciones totales permanentes en los casos señalados en A y B.

Artículo 79°. – Prohibición de Remuneración

En ningún caso se abonarán remuneraciones por días no laborados, con excepción de lo dispuesto por mandato judicial o los dispositivos legales vigentes. Esta prohibido igual conceder prestamos o adelantos con cargo de remuneraciones.

Artículo 80°. – Descuentos y firma en la entrega de boletas

La entidad efectuara los descuentos establecidos legalmente, los ordenados en los mandatos judiciales, y los autorizados por el trabajador dentro de los límites a la legislación vigente.

Todos los servidores civiles están obligados a firmar el documento que acredite la entrega de la boleta de pago correspondiente: apersonándose para tal efecto a la Oficina de Tesorería al termino del mes de pago correspondiente.

CAPÍTULO XI

CAPACITACIÓN Y EVALUACION

Artículo 81°. –De la Capacitación

a) La Unidad de Recursos Humanos; a través del Área correspondiente, establecerá el Plan de Capacitación Institucional en virtud a la formulación de necesidades de capacitación emitidas por los diferentes órganos de la Sede Administrativa de la Red de Salud Huánuco, teniendo en consideración las necesidades propias del servicio, que son fundamentales dentro de los planes institucionales.

b) La capacitación es impartida a través de reuniones técnicas, cursos, programas de intercambio, seminarios, simposios, becas y otras acciones educativas que se realizan en el país y/o extranjero, destinadas a adquirir nuevos conocimientos o profundizar los adquiridos.

c) El otorgamiento de licencias y permisos para acciones de capacitación se realiza en las modalidades de capacitación oficializada y no oficializada, y se encuentra sujeto a los requisitos y procedimientos establecidos en las normas legales y administrativas sobre la materia.

d) El Comité de Becas y Capacitación de la Red de Salud Huánuco califica, selecciona y aprueba la postulación de los servidores a becas nacionales e internacionales; así como, los permisos y licencias por capacitación oficializada y no oficializada.

Ningún trabajador puede salir por capacitación al extranjero si previamente no tiene la aprobación del precitado Comité y la correspondiente resolución directoral emitida por la Unidad de Recursos Humanos.

e) Concluida la capacitación, el servidor está obligado a presentar un informe a su dependencia, con copia a la Unidad de Recursos Humanos, ciñéndose al procedimiento establecido en la guía para elaboración del informe final de capacitación.

f) Los servidores que obtuvieron licencia por capacitación en el país, extranjero, como parte de la formación e implementación de políticas de investigación en salud, desarrollo tecnológico y divulgación de información científico-técnica, informarán y expondrán sobre el contenido de la misma al personal interesado, de conformidad con las disposiciones internas sobre el particular. La Unidad de

Recursos Humanos gestionará la publicación del precitado informe en la página web de la Red de Salud Huánuco.

g) No se otorga licencia por capacitación para seguir estudios de formación general cursados regularmente según el Sistema Educativo Nacional.

h) El personal que se encuentra de licencia por capacitación oficializada no podrá percibir el íntegro del equivalente de los incentivos laborales que venía percibiendo y que corresponde a su nivel ocupacional.

i) La aprobación de eventos de capacitación que organicen los diferentes órganos de la Sede Administrativa, cualquiera sea su modalidad y cuyo desarrollo no exceda las cuatro (04) UIT, serán aprobados por resolución de la Unidad de Recursos Humanos, previa opinión favorable del director de la Red de Salud Huánuco, y según lo estipulado en la normatividad vigente.

Artículo 82°. –De la Evaluación

La Entidad tiene la facultad de evaluar el desempeño de sus servidores, a fin de lograr la mejora continua de calidad de la atención al ciudadano y la prestación de servicios, a través del logro de un mayor grado de eficiencia de la actuación de todos los servidores y las responsabilidades que ellos asumen desde el puesto que desempeñan, mediante un sistema que valore la gestión individual y la de cada órgano que compone la entidad, a efectos de analizar y adoptar acciones que conlleven a la realización de una gestión eficiente del recurso humano.

CAPÍTULO XII

BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR

Artículo 83°. - Bienestar y Desarrollo Humano

a) La Unidad de Recursos Humanos formulará y propondrá a la Dirección Ejecutiva, los programas y proyectos de desarrollo y bienestar del personal, sobre la base de las necesidades sociales de los funcionarios y servidores, a fin de que estos ejecuten su trabajo en las mejores condiciones de calidad y atención a sus necesidades de seguridad y bienestar.

b) La Institución, en función de la disponibilidad presupuestaria, financiará total o parcialmente los gastos derivados de los referidos programas y proyectos.

c) El desarrollo del personal se logra a través de la adquisición progresiva de experiencias, conocimientos, habilidades, aptitudes, servicios, programas y proyectos sociales, para un mejor ejercicio de la función pública.

Los programas y proyectos de desarrollo de personal comprenderán:

- Entrenamiento y capacitación en labores propias de servicios.
- Promoción y apoyo a la profesionalización y adquisición de conocimientos y técnicas de desarrollo personal.
- Mejoramiento de los factores de riesgos psicosociales.
- Promoción y apoyo familiar.
- Actividades socio-culturales, recreativas y deportivas.
- Servicios básicos.

CAPITULO XIII
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 84°. – Medidas de Seguridad y Salud en el trabajo

a) Los servidores civiles están obligados a observar las normas de seguridad, salud y demás reglas existentes, orientadas a prevenir accidentes proteger la integridad física de las personas, motivo por el cual la institución promueve planes de seguridad, salud y respuesta ante emergencias para el cumplimiento de sus labores.

b) La entidad proporcionará los implementos y equipos de seguridad necesarios a los servidores civiles, cuando la naturaleza de la función así lo requiera, los mismos que el servidor civil deberá usar de acuerdo a las instrucciones que se le impartirán.

Artículo 85°. - Disposiciones de obligatorio cumplimiento para el servidor civil respecto de las medidas de seguridad y salud en el trabajo

Los servidores civiles deberán cumplir las siguientes disposiciones:

a) Conservar las oficinas, accesos y zonas de trabajo limpias y ordenadas.

b) Cumplir y hacer cumplir la Ley N°28705, Ley General para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco y sus modificatorias, sobre la prohibición de fumar de las dependencias públicas.

c) Verificar las condiciones del equipo, material o herramientas que están a su cargo para el desarrollo de las funciones asignadas.

d) Cooperar en forma organizada en casos de accidentes y/o emergencias, así como en la prevención de los mismos.

e) Asistir a las capacitaciones programadas se Seguridad y Salud en el Trabajo, para la sensibilización y formación de una cultura de seguridad.

f) Cuidar que los bienes de la institución, ya sean instalaciones, equipos o materiales bajo su responsabilidad no sufran deterioro o daño por falta de mantenimiento o atención.

g) Participar en las actividades de seguridad programadas para la mejora continua de la gestión de seguridad.

h) Informar oportunamente sobre cualquier infracción, condición o practica insegura que observe, así como cualquier accidente por leve que sea evitando siniestro.

i) Otras determinadas por la normatividad vigente en materia de seguridad.

Artículo 86°. – Exámenes Médicos

Con el fin de cautelar la salud de los servidores civiles, la institución dispondrá la realización de los exámenes médicos ocupacionales, los que se realizaran de forma obligatoria en el Seguro Social de Salud- EsSalud, para la toma de dichos exámenes, según sea el caso, comunicándose oportunamente al servidor civil.

Artículo 87°. – Disposiciones para la atención en caso de emergencia y atención de primeros auxilios dentro del cumplimiento de la jornada laboral en la entidad.

a) En caso de incendios, sismos y otras emergencias generales, los servidores deberán cooperar con las indicaciones del personal brigadista y/o de seguridad

b) En todas las instalaciones, se deberá conservar en buenas condiciones y equipo y materiales de emergencia, y evitar en tofo momento colocar objetos o muebles que puedan boquear su fácil acceso.

c) Los servidores civiles están obligados a participar de los simulacros que la entidad programe, con la finalidad de preparar al personal para casos de emergencia.

d) La entidad cuenta con un tópico médico, que cuenta con profesionales de la salud, que atienden casos de emergencia, primeros auxilios, y realizan la evacuación correspondiente con el fin de salvaguardar de inmediato a los servidores civiles de la Entidad.

CAPITULO XIV

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 88°. – Potestad Disciplinaria y Procedimiento Administrativo Disciplinario

a) La entidad ejerce la potestad sancionadora a través de la facultad disciplinaria, que consiste en el poder jurídico otorgado por la constitución a través de la Ley a las entidades estatales sobre sus funcionarios y servidores para imponer sanciones por las faltas disciplinarias que cometen, con el fin de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar que se cometan faltas e infracciones que afecten el interés general.

b) Los Procesos Administrativos Disciplinarios instaurados desde el 14 de septiembre del 2014, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N°30057 y su Reglamento; mientras que los hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha se rigen por la normativa establecida en el Decreto Legislativo N°276

Artículo 89°. – Faltas disciplinarias

Entiéndase por faltas disciplinarias a todas aquellas acciones u omisiones que, voluntariamente o no, contravengan las obligaciones y prohibiciones previstas establecidas en el presente Reglamento, que aquellas que se derivan del contrato de trabajo, así como cualquier infracción a las normas que regulan la prestación de servicios en el ámbito público, atribuible al servidor, que sea susceptible de imputación conforme a las normas vigentes y régimen laboral y/o disciplinario correspondiente.

El régimen disciplinario se aplicará conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil y su reglamento.

Artículo 90°. - Faltas disciplinarias que ameritan suspensión o destitución

Son faltas disciplinarias que, según gravedad, pueden ser sancionados con suspensión temporal o con destitución, previo procedimiento administrativo disciplinario:

a) El incumplimiento de lo normado en las leyes laborales correspondientes, así como, las demás normas legales y reglamentarias.

b) La inobservancia del presente Reglamento.

c) La reiterada resistencia al incumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores.

d) El incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y/o de los compañeros de labor.

e) La negligencia en el desempeño de sus funciones.

f) El impedir el funcionamiento del servicio público.

g) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros.

h) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.

i) El abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro.

j) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad o posesión de la Institución.

k) Las ausencias injustificadas por más de tres (03) días consecutivos o por más de cinco (05) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más quince (15) días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta (180) días calendario.

l) El hostigamiento sexual cometido por quién ejerza autoridad sobre el servidor, así como, el cometido por el servidor, cualquier sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura orgánica de la Institución.

m) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o mediante uso de sus funciones o con recursos de la Institución.

n) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole.

o) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.

p) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil.

q) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio para terceros

r) El incumplimiento del uso del uniforme según lo estipulado en el inciso p) del Artículo 100° del presente Reglamento, conllevará a una falta administrativa disciplinaria y su reincidencia a la sanción correspondiente según lo señalado en el Artículo 110° del presente Reglamento.

s) Otras que se deriven del incumplimiento de las obligaciones, excederse en sus derechos o incurrir en las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 91°. - Faltas disciplinarias que ameritan amonestación

Constituyen faltas disciplinarias que ameritan sanción de amonestación verbal o escrita, las siguientes:

a) Negligencia o ineficiencia que cause daño leve en el trabajo.

b) No conservar la higiene, seguridad y bienes en el centro de trabajo.

c) Incurrir en inasistencia injustificada por más de un (01) día.

d) Efectuar actividades de carácter mercantil u otras que produzcan beneficio económico personal o para terceros durante las horas de labor.

e) No portar fotocheck durante el horario de trabajo.

La verificación reiterada de faltas leves, o la reincidencia en faltas leves, configuran un agravante al momento de decidir una sanción disciplinaria.

Artículo 92°. - Responsabilidades del Servidor

Las faltas que pudieran cometer los servidores, así como las sanciones disciplinarias que se apliquen, son independientes de las implicancias y responsabilidad de carácter civil o penal que se pudieran determinar.

Artículo 93°. - Autoridades administrativas competentes en materia disciplinaria

Son autoridades competentes en materia disciplinaria:

a) El jefe inmediato

b) El jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos

c) El titular de la entidad

d) El tribunal del Servicio Civil

Artículo 94°. – Sanciones aplicables

Las sanciones disciplinarias aplicables de los servidores de la entidad, según el caso, son los siguientes:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación escrita.

c) Suspensión sin goce de remuneraciones de un (01) día hasta por (12) meses, y

d) Destitución.

Toda sanción impuesta al servidor debe constar en su legajo, salvo la amonestación verbal

La sanción es eficaz a partir del día siguiente de su notificación.

En el caso de los ex servidores, la sanción aplicable es a inhabilitación para el reingreso al Servicio Civil hasta por cinco (05) años.

Artículo 95°. – Amonestación Verbal

La amonestación verbal se aplica cuando la falta, a criterio del jefe, es de carácter leve y no reviste gravedad. Será impuesto por el jefe inmediato del servidor, en forma personal y reservada.

Artículo 96°. – Amonestación Escrita

La amonestación escrita se aplica cuando hay reincidencia en las faltas leves o cuando éstas revisten relativa gravedad por los daños y perjuicios que originan. Esta sanción es propuesta por el jefe inmediato superior del servidor y oficializada mediante resolución de la Unidad de Recursos Humanos.

No proceden más de dos (02) amonestaciones escritas en caso de reincidencia.

Artículo 97°. - Suspensión sin goce de remuneraciones

La suspensión sin goce de remuneraciones procede en aquellos casos en que la falta cometida reviste cierta gravedad que requiera ser sancionada con determinada severidad, pudiendo aplicarse por un periodo de un (01) día hasta por doce (12) meses.

El número de días de suspensión será propuesto por el jefe inmediato y deberá contar con la aprobación del superior jerárquico de este. La sanción se oficializa por resolución de la Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 98°. – Destitución

La destitución conlleva el término de la carrera administrativa del servidor. Procede como consecuencia de la expedición de una resolución emanada de un proceso administrativo disciplinario. El servidor destituido queda inhabilitado para desempeñarse en la Administración Pública bajo cualquier forma o modalidad, en un periodo no menor de cinco (05) años.

Si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso, mediante sentencia que haya quedado consentida o que habiendo sido apelada haya sido confirmado, declarándose responsable, culmina su relación con la Institución.

Artículo 99°. - Criterios para la aplicación de sanciones

La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta comedita y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes:

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el estado.

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.

c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.

d) Las circunstancias en las que se comete infracción.

e) La concurrencia de varias faltas.

f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.

g) La reincidencia en la comisión de la falta.

h) La continuidad en la comisión de la falta.

i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el aso.

j) Los antecedentes disciplinarios de los servidores.

k) La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u omisión imputado como falta disciplinaria, con anterioridad a la notificación del inicio de procedimiento administrativo disciplinario puede ser considerada como un atenuante de la responsabilidad.

Artículo 100°. - Eximentes de responsabilidad

Constituyen supuestos eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria y, por tanto, determinan la imposibilidad de aplicar la sanción correspondiente el servidor, los siguientes:

a) Incapacidad mental comprobada.

b) Caso fortuito o fuerza mayor comprobada.

c) El ejercicio de una obligación y/o un deber legal, función, cargo o comisión encomendada.

d) El error inducido por la administración, a través de un acto o disposición confusa o ilegal.

e) La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres naturales o incluidos, que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, salud, el orden púbico, etc.

f) La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social o relacionado a la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación.

Artículo 101°. - Derechos e impedimento del servidor civil durante el procedimiento disciplinario

a) El servidor tiene derecho a debido proceso y la tutela jurisdicción efectiva y al goce de sus remuneraciones.

b) El servidor puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

c) El servidor procesado, según la falta cometida, puede ser separado de su función y puesto a disposición de la Oficina de Recursos Humanos para la asignación de labores según su especialidad; o exonerado de asistir a laborar.

d) El servidor está impedido de hacer suso de sus vacaciones, licencias por motivos mayores a cinco (05) días o presentar renuncia.

e) En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y no sancionador dos (2) veces por la misma falta.

f) La resolución de sanción es notificada al servicio por el órgano sancionador y la notificación es adjunto al expediente administrativo, con copia al legajo.

Artículo 102°. – Del personal trasladado a la Red de Salud Huánuco de otras Entidades

Respecto del personal desplazado a la Red de Salud Huánuco para cumplir funciones de naturaleza permanente, la competencia para introducir y sancionar una presunta falta disciplinaria son las autoridades establecidas en el régimen disciplinario y sancionador de la Le N° 30057, Ley del Servicio Civil, según su ubicación en la estructura organizacional.

CAPÍTULO XV

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Artículo 103°. - Norma aplicable

a) Según lo establecido en la Ley N°27942, su Reglamento Decreto Supremo N°014-2019-MIMP y Resolución de Presidencia Ejecutiva N°144-2019-SERVIR-PE que regula los lineamientos para la Prevención, Denuncia, Atención, Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual en las Entidades Públicas. Define al hostigamiento sexual a la conducta de naturaleza sexual como los comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; observaciones o

miradas lascivas; exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces o acercamientos corporales; exigencias o proposiciones sexuales; contacto visual; entre otros de similar naturaleza.

b) El trabajador o trabajadora que vea afectada su dignidad, intimidad, integridad física, psíquica y psicológica, debido a conductas de naturaleza sexual (hostigamiento sexual) descritas en el artículo anterior, tiene derecho a denunciar al agresor, según lo establece la Ley N°27942, y su Reglamento Decreto Supremo N°014-2019-MIMP; el cual tiene por objeto de prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación, así como el hostigamiento sexual que se presente entre personas con prescindencia de jerarquía, estamento, cargo, función, nivel remunerativo o análogo.

c) Para el inicio de la investigación preliminar de oficio basta con la declaración del denunciante; complementariamente se pueden presentar las siguientes pruebas:

- Declaración de testigos.
- Documentos públicos o privados.
- Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros.
- Pericias psicológicas, psiquiátricas, forense grafo técnicas, análisis biológicos, químicos, entre otros.
- Cualquier otro medio probatorio idóneo.

d) La investigación y sanción de actos de hostigamiento sexual cometidos por servidores/as civiles se rige por el Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) establecido en la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, conforme a lo dispuesto por la Ley N°27942 y su Reglamento.

Artículo 104°. – Capacitación

La red de salud Huánuco brindara capacitaciones para prevenir situaciones de hostigamiento sexual:

a) Una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, contractual u otra relación de autoridad o dependencia. Estas capacitaciones tienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia de

combatir el hostigamiento sexual, identificar dichas situaciones y brindar informaciones sobre los canales de atención de las quejas o denuncias.

b) La entidad a través de redes sociales, correo corporativo, página oficial y campus virtual difundirá periódicamente la información que permita identificar las conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables.

CAPÍTULO XVI

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN DEL ACOSO LABORAL

a) El acoso laboral, también conocido como mobbing o bullying laboral, se refiere a una serie de comportamientos repetitivos y negativos dirigidos hacia un trabajador por parte de sus compañeros, superiores o subordinados.

b) El artículo 6 de la ley de acoso y hostigamiento, sostiene que hay diferentes maneras en las que se puede dar el acoso sexual laboral, tales como: Trato preferencial o ciertos beneficios en el trabajo a cambio de favores de carácter sexual. Amenazas que buscan manipular a una persona o perjudicar su dignidad

c) Se manifiesta como agresión física, acoso sexual o violencia psicológica. Produce o puede ocasionar un daño físico, psicológico, sexual y/o económico.

d) La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el acoso laboral o mobbing como el comportamiento agresivo de uno o más miembros de un equipo de trabajo hacia un individuo de dicho grupo, con el objetivo de producir miedo, desprecio o depresión en ese trabajador, hasta que renuncie o sea despedido.

e) La persona víctima de acoso laboral debe hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja y si la empresa o entidad no adopta ninguna medida para dar solución a los hechos, correspondería denunciar ante la respectiva Inspección del Trabajo.

CAPÍTULO XVII

TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL Y ENTREGA DE CARGO

Artículo 105°. - El término del servicio civil

La relación laboral termina con la conclusión del vinculo que une a la entidad con el servidor, por alguna de las siguientes causales:

a) Fallecimiento del Servidor

b) Renuncia del Servidor

c) La terminación del servicio, el cumplimiento de la condición resolutiva o el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.

d) Perdida o renuncia a la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto lo exija

e) Por causa relativa de incapacidad física o mental sobreviniente del servidor que impida el ejercicio de las funciones que le corresponden.

f) Sanción o destitución por la comisión de faltas de carácter disciplinario

g) Cese por causa relativa a la capacidad del servidor en los casos de desaprobación de la evaluación de desempeño.

h) Extinción de la entidad contratante, para el caso del personal Decretó Legislativo N°1057

i) La inhabilitación para el ejercicio profesional o ejercicio de la función publica por un periodo de mas de tres (03) meses.

j) Condena penal por delito doloso y la pena privativa de la libertad por delito culposo por un plazo mayor a tres (03) meses.

k) Por decisión unilateral, en caso de los servidores de confianza y funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción.

l) El mutuo disenso entre el servidor civil y la Red de Salud Huánuco

m) Alcanzar el limite de edad de setenta (70) años.

n) De manera facultativa para el servidor, que decida jubilarse al alcanzar la edad de sesenta y cinco (65) años de edad.

o) Otros supuestos establecidos por Ley

Artículo 106°. - Renuncia del Servidor.

Los servidores civiles que renuncien deberán hacerlo, con una anticipación de treinta (30) días calendarios, mediante carta simple o notarial ante la Unidad de Recursos Humanos.

El servidor civil podrá solicitar retirarse antes del plazo previsto por Ley, la entidad queda obligada a dar una respuesta en el plazo máximo de diez (10) días calendarios desde su presentación.

Artículo 107°. – Entrega de Cargo

a) Los servidores civiles que finalicen o suspenda temporalmente su relación laboral con la Entidad, o que son trasladados funcionalmente a otro puesto de trabajo, están obligados a efectuar la entrega de cargo, de acuerdo al procedimiento que se señala para tal fin, para la correcta realización de entrega de cargo.

b) La entrega de cargo debe ser realizada de manera personal por el servidor civil ante su jefe inmediato o el que este designe, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores al cese, suspensión temporal de sus funciones, o traslado a otro puesto de trabajo, bajo responsabilidad.

c) La recepción de la entrega del cargo implica la conformidad con la documentación y bienes recibidos; no supone una conformidad con el contenido cualitativo del servicio prestado, ni una calificación aprobatoria de la gestión desempeñada por el servidor.

Artículo 108°. – Entrega del Certificado de Trabajo

A la culminación de la relación laboral se le entrega al servidor/a civil un Certificado de Trabajo, el cual puede ser entregado conjuntamente con la liquidación de vacaciones truncas o de beneficios sociales.

CAPÍTULO XVII
COMPROMISO ETICO

Artículo 109°. – Compromiso Ético

Los servidores de la Entidad deben regir sus actuaciones bajo los principios éticos establecidos por la institución y las normas legales impartidas por el Estado. El incumplimiento de lo antes señalado será sancionado con arreglo al RIS, así como a la normatividad vigente que resulte aplicable.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. – El presente Reglamento Interno de Servidores Civiles, será publicado en el portal Institucional de la Red de Salud Huánuco.

SEGUNDA. - La Institución se reserva, en procura de la correcta y mejor aplicación de este Reglamento, el derecho de dictar las normas y disposiciones que lo complementen, interpreten, amplíen y/o adecuen; la que una vez aprobadas serán distribuidas a todos los funcionarios y servidores para su conocimiento y aplicación práctica correspondiente.

TERCERA. - Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por la Unidad de Recursos Humanos, regidos por las disposiciones aplicables a los regímenes laborales y, en lo que corresponda por la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento el Decreto Supremo N° 0040-2014-PCM, así como los lineamientos y pronunciamiento de servir, el tribunal de servicio civil y demás normas complementarias.

CUARTO. - El presente Reglamento será aprobado por Resolución Directoral, y entrará en vigencia a los diez (10) días hábiles posteriores a su presentación ante la Autoridad Administrativo de Trabajo.

RED DE SALUD HUÁNUCO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Econ. Juri Taquio Troncos
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS